ISSN 1229-327X(Print)
ISSN 2508-7207(Online)

Korean Accounting Journal

회계저널
Vol.35, No.3, 2026

일반논문

- Government-led Audit Reform and Related-Party Transactions: Evidence from Korea's New External Audit Act
  _**Hyoungseok Choo, Minjoo Lee**
- Employment Risk Transfers Between Regular and Contract Fixed-term Workers
  _**Keumah Jung, Sera Choi, Woo-Jong Lee, Jeong-Hoon Hyun**
- 비영리 공익법인의 내부통제 실효성 제고 방안에 관한 연구: 한국가이드스타 선정 스타(Star) 공익법인을 중심으로
  _**곽영민, 손혁, 김상헌, 정준희**
- ESG 성과의 기업가치평가 반영 사례 연구
  _**김종일, 안성희**
- 감사보수의 하방 경직적 특성이 감사품질에 미치는 영향
  _**강내철**
- 지속가능성 인증 관련 타 전문가 활용 방안 연구
  _**윤용석, 정광화, 전홍민**
- 종속기업 및 관계기업 등에 대한 투자지분의 일시적차이에 대한 이연법인세 고찰
  _**서계원**

사례논문

- 상법상 배당가능이익의 적정성과 시사점: 고려아연㈜의 대규모 자기주식 취득 사례를 중심으로
  _**한승엽, 김경진, 이유진**
- 주가수익스와프(PRS)의 공시 투명성 제고 방안: 통합 공시 지침 개발을 중심으로
  _**최아리, 고민서, 박신화, 이규진, 현정훈**

특별기고논문

- 인적자본 공시 항목의 가치 관련성: 직원 이직률을 중심으로
  _**고태호, 현정훈**

한국회계학회
Korean Accounting Association

ISSN 1229-327X(Print)
ISSN 2508-7207(Online)

Korean Accounting Journal

회계저널
Vol.35, No.3, June 2026

한국회계학회
Korean Accounting Association

본 학회지의 발행은 김·장 법률사무소, 두나무, 등록회계법인협의회, 법률신문사, 법무법인 가온, 법무법인 위즈, 법무법인 평산, 보현회계법인, 빗썸, 삼덕회계법인, 삼성자산운용, 삼성카드, 삼영회계법인, 삼일회계법인, 삼정회계법인, 신한금융지주회사, 신한은행, 안진회계법인, 예일세무법인, 오스템임플란트, 재정회계법인, 정교순세무회계사무소, 중견회계법인협의회, 중소회계법인협의회, 한국가스공사, 한국공인회계사회, 한국기상산업기술원, 한국세무사회, 한국연구재단, 한국토지주택공사, 한국환경공단, 한국회계기준원, 한영회계법인, 한전KDN, 홍모 앤 송자장학회, 현대건설, BnH세무법인, IMM 인베스트먼트, IMM 희망재단, KB손해보험, PKF 서현회계법인 등이 후원하였습니다.

회계저널 Korean Accounting Journal
Vol.35, No.3, June 2026
ISSN 1229-327X(Print)
ISSN 2508-7207(Online)

일반논문

Government-led Audit Reform and Related-Party Transactions: Evidence from Korea's New External Audit Act ..... Hyoungseok Choo · Minjoo Lee 1

Employment Risk Transfers Between Regular and Contract Fixed-term Workers ..... Keumah Jung · Sera Choi · Woo-Jong Lee · Jeong-Hoon Hyun 43

비영리 공익법인의 내부통제 실효성 제고 방안에 관한 연구: 한국가이드스타 선정 스타(Star) 공익법인을 중심으로 ..... 곽영민 · 손혁 · 김상헌 · 정준희 71

ESG 성과의 기업가치평가 반영 사례 연구 ..... 김종일 · 안성희 103

감사보수의 하방 경직적 특성이 감사품질에 미치는 영향 ..... 강내철 125

지속가능성 인증 관련 타 전문가 활용 방안 연구 ..... 윤용석 · 정광화 · 전홍민 151

종속기업 및 관계기업 등에 대한 투자지분의 일시적차이에 대한 이연법인세 고찰 ..... 서계원 185

사례논문

상법상 배당가능이익의 적정성과 시사점: 고려아연㈜의 대규모 자기주식 취득 사례를 중심으로 ..... 한승엽 · 김경진 · 이유진 215

주가수익스와프(PRS)의 공시 투명성 제고 방안: 통합 공시 지침 개발을 중심으로 ..... 최아리 · 고민서 · 박신화 · 이규진 · 현정훈 241

특별기고논문

인적자본 공시 항목의 가치 관련성: 직원 이직률을 중심으로 ..... 고태호 · 현정훈 281

제 44대 한국회계학회 임원명단

회 장	김기영(명지대)	
차 기 회 장	송민섭(서강대)	
직 전 회 장	김갑순(동국대)	
회계교육센터	신현걸(센터장, 건국대)	김선미(부센터장, 전남대)
부 회 장	강평경(서강대)	윤대희(연세대)
	권순창(경북대)	윤재원(회계투명성, 홍익대)
	김봉환(서울대)	이상열(한양대)
	김상헌(단국대)	이영한(서울시립대)
	김우영(동덕여대)	이은철(동덕여대)
	김이배(덕성여대)	이장희(건국대)
	김진욱(건국대)	임태균(대외협력, 전북대)
	김태동(차의과대)	전규안(지속가능성, 숭실대)
	노희천(숭실대)	전홍준(회계학발전회, 신구대)
	문두철(연세대)	정도진(회계선진화포럼, 중앙대)
	박기석(안동대)	정순여(제주대)
	박상연(회계학연구회, 배재대)	정재연(강원대 총장)
	박성욱(경희대)	정형록(경희대)
	박재환(중앙대)	조광희(동국대)
	박종성(회계법제, 숙명여대)	지현미(계명대)
	박희우(가톨릭대)	최선화(서울대)
	손 혁(언론홍보, 계명대)	최연식(경희대)
	송창준(국제협력, 한양대)	최우석(고려대)
	우용상(이화여대)	최종학(서울대)
	홍준기(삼일회계법인 감사부문 대표)	한승수(국방회계, 고려대)
	장수재(안진회계법인 감사부문 대표)	황문호(경희대)
	조연주(한국공인회계사회 연구부회장)	변영훈(삼정회계법인 감사부문 대표)
	이수미(한국회계기준원 회계기준위원회 상임위원)	이광열(EY한영 감사부문 대표)
	신성섭(중견회계법인협의회 회장)	이웅희(한국회계기준원 지속가능성위원회 상임위원)
	배홍기(PKF 서현회계법인 대표이사)	최종만(등록회계법인협의회 회장)
	황재상((주)한국마루이 회장)	김진헌(중소회계법인협의회 회장)
	송창영(법무법인(유) 세한 대표변호사)	정창모(삼덕회계법인 부대표)
	김선문(삼성화재 부사장)	송문섭(크레이버 코퍼레이션 CFO)
	김두봉(김장법률사무소 변호사)	윤학섭(삼정회계법인 대표)
	장재형(법무법인 율촌 조세부문 부대표)	정교순(한국세정신문사 회장)
	정우용(한국상장회사협의회 정책부회장)	김연정(한국세무사회 연구이사)
	장정훈(신한금융지주회사 그룹재무부문장)	서정호(법무법인 위즈 변호사)
	윤문구(국세심사위원, 이안세무법인 대표)	나철호(재정회계법인 대표이사)
감 사	권세원(이화여대)	공선희(안진회계법인)
위 원 장	오광욱(회계학연구 편집위원장, 고려대)	선우희연(회계저널 편집위원장, 세종대)
	이우종(회계학연구 편집위원장, 서울대)	이문영(회계저널 편집위원장, 덕성여대)

	지승민(회계학연구 편집위원장, 고려대)	
	곽영민(지배구조위원장, 울산대)	오명전(회계제도위원장, 숙명여대)
	기은선(세무회계위원장, 강원대)	이동헌(투자자보호위원장, 고려대)
	김범준(관리회계위원장, 가톨릭대)	이아영(다양성위원장, 강원대)
	김종일(공정가치회계위원장, 가톨릭대)	이준일(AI와회계위원장, 경희대)
	문상혁(회계공공성위원장, 영남대)	전홍민(국제협력위원장, 성신여대)
	박성종(보험회계위원장, 한경국립대)	정광화(의료회계위원장, 강원대)
	박성진(정부회계위원장, 연세대)	정남철(내부통제위원장, 홍익대)
	박현석(한중위원장, 부경대)	정재욱(자본시장위원장, 대전대)
	배성호(공공기관위원장, 경북대)	정주렴(지속가능성인증위원장, 서울시립대)
	유영태(회계경진대회위원장, 인천대)	정준희(지속가능성연구·교육위원장, 대구대)
	신일항(회계감사위원장, 전주대)	정희선(학술연구자료위원장, 한양대)
	안성희(가상자산위원장, 가톨릭대)	조형태(재무회계위원장, 홍익대)
상 임 이 사	박경진(수석총괄이사, 명지대)	김정택(총무이사, 단국대)
	모경원(재무이사, 중앙대)	김임현(기획이사, 대구대)
	박수연(국제이사, 단국대)	이한솔(국제이사, 강원대)
	선우혜정(국제이사, 국민대)	이광진(국제이사, 숭실대)
	강민정(인천대)	박현영(한국방송통신대)
	강선민(중앙대)	배창현(강원대)
	고대영(군산대)	신재은(한국기술교육대)
	공경태(전주대)	신혜정(부산대)
	곽지영(세명대)	신희정(동의대)
	구자은(수원대)	심재연(성신여대)
	기도훈(한밭대)	심준용(명지대)
	김경순(조선대)	안성윤(가톨릭대)
	김고운(성신여대)	오웅락(숭실대)
	김길훈(제주대)	유경연(해군본부 감사과장)
	김동영(성결대)	육지훈(중앙대)
	김명인(인하대)	윤성용(경성대)
	김문태(조선대)	윤양인(서울과기대)
	김미옥(한양사이버대)	윤종철(계명대)
	김 민(서강대)	이명건(영남대)
	김선미(전남대)	이윤경(제주대)
	김성환(광운대)	이병희(고려대)
	김수인(건국대)	이진수(부경대)
	김유찬(한양대)	이창섭(세종대)
	김응길(숭실대)	임상종(계명대)
	김인식(청암대)	전성민(전남대)
	김종현(한양대)	정경철(경북대)
	김준현(상명대)	정기위(영남대)
	김진수(제주대)	정선문(동국대)
	김진태(중앙대)	정수미(연세대)
	김태완(경남대)	정재경(동아대)
	김한수(경기대)	정재현(동아대)

	김현아(한국기술교육대) 김형국(창원대) 김형철(카이스트) 김효진(전주대) 나현종(한양대) 남혜정(동국대) 류충렬(카이스트) 문보영(단국대) 박삼복(전북대) 박석진(인덕대) 박 원(경남대) 박종국(영남대) 박진하(숭실대)	정태진(한양대) 조미옥(경희대) 채수준(강원대) 천미림(청주대) 최미화(부산외국어대) 최수미(충남대) 최승욱(경희대) 최아름(성균관대) 최종원(연세대) 하원석(중앙대) 한승엽(이화여대) 허진숙(홍익대) 현정훈(중앙대)
이 사	김규철(창원대) 김상미(창원대) 김세희(중앙대) 김승준(영남대) 김예원(세종대) 김종겸(서울시립대) 김현정(경성대) 문진주(부산외국어대) 박소희(국민대) 박종일(충북대) 변상혁(서강대) 서영미(영남대) 선은정(한남대) 신영효(한국기술교육대) 신유진(조선대) 안혜진(홍익대)	양승희(세종대) 오현진(경희대) 윤상필(경상국립대) 윤용석(한남대) 윤인경(가천대) 송보미(가천대) 이용석(한남대) 이유진(세종대) 정 훈(청주대) 조정은(부경대) 차상권(한양대) 최경수(한밭대) 최동준(충남대) 추자연(동국대) 홍준용(한밭대)

회계저널 편집위원회

편 집 위 원 장 사례논문: 이문영(덕성여자대학교)　일반논문: 선우희연(세종대학교)

편 집 위 원 김경원(서울시립대) 김선미(전남대) 김예원(세종대) 김임현(대구대)
김정택(단국대) 김효은(울산대) 박선영(경기대) 신혜정(부산대)
안혜진(홍익대) 엄기중(순천대) 오승빈(UW-EauClaire) 유지선(국민대)
이동헌(고려대세종) 이수정(인하대) 정경철(경북대) 조현권(성균관대)
하원석(중앙대)

심 사 위 원 구민재(고려대) 기은선(강원대) 김경혜(한밭대) 김미옥(한양사이버대)
김선미(전남대) 김종호(서울대) 노건엽(보험연구원) 노희천(숭실대)
박소희(국민대) 밭자르갈(한국회계기준원) 오명전(숙명여대) 오승빈(UW-EauClaire)
이광진(숭실대) 이상호(자본시장연구원) 임형주(경기대) 전경민(성균관대)
전규안(숭실대) 정운섭(삼덕회계법인) 정태진(한양대) 조미옥(경희대)
조석희(안동대) 하원석(중앙대) 현지원(서울과기대)

회계저널 투고요령

※ 회계저널에 게재신청하고자 하시는 분은 한국회계학회 홈페이지(www.kaa-edu.or.kr)에 게시된 안내에 따라 온라인으로 접수해 주시기 바랍니다.
회계저널 편집실 E-mail은 ajrl@hanmail.net입니다.

Korean Accounting Journal 2026 35(3) 241-280
ISSN 1229-327X(Print)
ISSN 2508-7207(Online)
https://doi.org/10.24056/KAJ.2026.03.004
www.kaa-edu.or.kr

ARTICLE

주가수익스와프(PRS)의 공시 투명성 제고 방안: 통합 공시 지침 개발을 중심으로

Toward Transparent Reporting of Price Return Swaps: Development of Comprehensive Disclosure Guidelines

최아리[a] · 고민서[b] · 박신화[c] · 이규진[d] · 현정훈[e†]

A Ri Choe[a] · Minseo Koh[b] · Shin Hwa Park[c] · Gyujin Lee[d] · Jeong-Hoon Hyun[e†]

[a] 제1저자, 중앙대학교 경영경제대학 졸업생, Graduate, College of Business and Economics, Chung-Ang University (E-mail: chldkfl1210@naver.com)
[b] 공동저자, 중앙대학교 경영경제대학 학생, Undergraduate student, College of Business and Economics, Chung-Ang University (E-mail: goms6631@naver.com)
[c] 공동저자, 중앙대학교 경영경제대학 졸업생, Graduate, College of Business and Economics, Chung-Ang University (E-mail: pshking99@naver.com)
[d] 공동저자, 중앙대학교 경영경제대학 학생, Undergraduate student, College of Business and Economics, Chung-Ang University (E-mail: tree9803@daum.net)
[e] 교신저자, 중앙대학교 경영경제대학 부교수, Associate Professor, College of Business and Economics, Chung-Ang University (E-mail: hyunj@cau.ac.kr)

개 요 최근 국내 자본시장에서 기업의 자금 조달 방식이 고도화됨에 따라, 파생상품과 지분 거래가 결합한 주가수익스와프(PRS; Price Return Swap)의 활용이 급증하고 있다. PRS 거래 규모는 2022년 약 1,000억 원 수준에서 2025년 9월 기준 10조 원을 상회하며 폭발적인 성장세를 보인다. 특히 대기업을 중심으로 한 모-자회사 간 PRS 거래는 유상증자라는 법적 형식을 취하고 있음에도 불구하고, 실제로는 가격 보전 조건(PRS 이자율)과 만기 정산 의무를 통해 모회사가 주가 변동 위험을 부담하는 부채의 경제적 실질을 강하게 띠고 있다. 그러나 경영자는 현행 K-IFRS 및 공시기준의 사각지대를 기회주의적으로 활용하여, 실질적 부채를 파생상품으로 포장하는 전략적 재무보고 및 규제 차익 유인을 갖는다. 이러한 모호성은 투자자의 레버리지 착시를 유발하고 정보 비대칭을 심화시켜 자본시장의 경제적 왜곡을 초래한다. 이에 본 연구는 PRS 거래의 경제적 실질을 규명하고, 투자자 보호를 위한 투명한 공시 체계를 정립하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 최근 1년 내 체결된 주요 10개 회사의 대규모 PRS 사례를 심층 분석한 결과, 기업 간 공시 항목과 형식이 달라 비교가능성이 현저히 낮은 것으로 나타났다. 본 연구는 이를 해결하기 위해 필수, 조건부 필수, 권장 항목의 3단계로 체계화된 'PRS 통합 공시 지침'을 제안한다. 핵심적으로 만기 시 기초자산 재매입 의무 여부에 따른 '부채성/자본성' 구분, 발행회사의 신용등급, 부채 분류 시 영향액 등을 필수 공시하도록 설계하였다. 과거 총수익스왑(TRS: Total Return Swap) 사태의 교훈을 거울삼아, 본 지침은 사후적 규제 비용을 절감하고 제2의 라임 사태를 예방하는 사전적 공시 인프라'로서 자본시장 참여자 상호 간의 신뢰 제고에 기여할 것이다.

한글색인어 주가수익스와프, 공시 지침, 부외부채, 투명성

ABSTRACT As corporate financing becomes more sophisticated, the use of Price Return Swaps (PRS)-combining derivatives and equity-has surged in Korea, exceeding 10 trillion KRW by September 2025. In particular, PRS transactions between parent and subsidiary companies, primarily among large conglomerates, take the legal form of paid-in capital increases. However, they strongly exhibit the economic substance of debt, as the parent company bears the risk of stock price fluctuations through price preservation conditions (PRS interest rates) and mandatory settlement obligations at maturity. Nevertheless, managers have incentives for strategic financial reporting and regulatory arbitrage, opportunistically exploiting blind spots in the current K-IFRS and disclosure standards to disguise actual debt as derivatives. This ambiguity induces a leverage illusion among investors and exacerbates information asymmetry, distorting the capital market. Analyzing 10 recent large-scale PRS cases reveals significantly low comparability due to inconsistent disclosure formats. To protect investors, this study proposes a three-tier "Comprehensive PRS Disclosure Guideline" (mandatory, conditionally mandatory, and recommended). Crucially, it mandates disclosing the 'debt/equity-type' classification based on maturity repurchase obligations, the issuer's credit rating, and the quantitative impact of debt reclassification. Drawing lessons from the Total Return Swap (TRS) crisis, this ex-ante disclosure infrastructure aims to reduce ex-post regulatory costs, prevent systemic shocks like the Lime crisis, and restore mutual trust among capital market participants.

KEYWORDS price return swap (PRS), disclosure guidelines, off-balance sheet liability, accounting transparency

Received 02 January 2026, Revised 26 February 2026, Accepted 16 March 2026

* 본 연구는 제5회 대학생 회계사례 경진대회 수상작 "주가수익스와프(PRS)의 공시 투명성 제고 방안: 통합 공시 가이드라인 개발을 중심으로"에 기초한 논문입니다. 본 논문의 심사과정에서 여러 유익한 조언을 주신 이문영 편집장님과 익명의 심사자님들에게 감사를 드립니다.

† Corresponding author: hyunj@cau.ac.kr

ⓒ 2026, Korean Accounting Association. All rights reserved.

Ⅰ. 서 론

LG 화학 2조 원, SK이노베이션 1조 6천억 원, 에코프로 8천억 원. 모두 최근 1년 이내 국내 주요 기업이 체결한 '주가수익스와프(PRS; Price Return Swap)' 거래 규모다. 금융감독원이 유동수 더불어민주당 국회의원의 요청으로 공개한 자료에 따르면 PRS 계약의 전체 규모 또한 2022년 992억 원에서 2025년 9월 기준 10조 8,598억 원으로 약 109배 급증했다(<표 1> 참고). 이처럼 PRS는 특정 기업의 자금 조달 방식을 넘어 석유화학, 이차전지, 건설, 게임 등 다양한 산업군에서 체결되며 주식을 활용한 자금 조달 수단으로 주목받고 있다. 만기 구조 역시 단기보다 중장기 비중이 압도적으로 나타났다. 해당 자료에 따르면, 전체 잔액 10조 8,598억 원 중 1-3년 만기가 7조 7,512억 원(71.4%), 3년을 초과하는 장기계약도 2조 9,767억원(27.4%)에 달했다. 1년 이하 단기계약은 1.2%에 불과했다. PRS가 단순히 파생상품을 통한 단기적 헤지 수단이 아니라 사실상 2-3년 주기의 대출성 자금 조달 수단으로 자리 잡은 것으로 보인다.

〈표 1〉 PRS 계약 현황[1)]

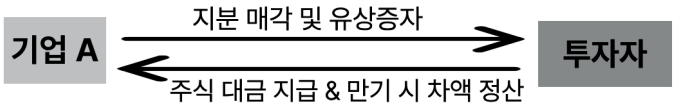
구분	2022	2023	2024	2025.09 현재
신규 계약 건수(건)	2	12	43	43
신규 계약 금액(억원)	992	4,797	41,436	70,148
계약 총 잔액(억원)	992	5,789	48,100	108,598

PRS를 활용한 자본 조달의 구조는 <그림 1>에 제시한 바와 같다. 기업 A가 자금을 조달하기 위해 투자자(주식 매입자)에게 유상증자로 주식을 발행했다고 가정한다. 이와 동시에 A는 투자자와 파생상품(PRS) 계약을 체결한다. 그리고 계약에 따라, 만기에 A주식의 가격 변동분만을 정산한다. 만기시 주가가 기준가 이하이면 A가 차액을 투자자에게 지급하고, 반대일 경우 투자자가 A에게 지급하는 방식이다. 이를 통해 A는 증자로 현금을 유입 받고 만기에 차액만 정산하면 된다. 다만, 목표 수익률(IRR: Internal Rate of Return) 보장 등 계약 조건에 따라 이자 성격의 현금 유출이 발생할 수 있다. 예를 들어, 연초 A사가 유상증자를 통해 투자자로부터 100원을 수령하고, 동시에 투자자와 3년 만기 연 8% IRR을 보장하는 PRS 계약을 체결한다고 가정한다(만기 일시 지급 조건). 이 경우 투자자가 3년 후 받아야 할 목표 금액은 약 126원($=100\times1.08^3$)이다. 만기시 A사 주가가 기준가(100원) 대비 하락하여 80원이 되면, 투자자는 주식을 80원에 처분하고, 나머지 46원(=126-80)을 PRS 계약에 따라 A사로부터 현금을 정산받아 총 126원을 얻게 된다. A사 입장에서는 연초 100원을 조달한 뒤 3년 후 126원을 상환한 셈이어서, 실질적으로 주식을 담보로 연 8%의 이자를 부담하는 차입과 유

1) 지영의. "유상증자 막자 꼼수 대출…PRS 3년만에 109배 급증" 『이데일리』, 2025년 11월 05일. https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01098806642362768&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

사한 경제적 효과가 발생한다. 반대로 만기 시 주가가 150원까지 상승한 경우, 투자자는 주식을 150원에 처분하되 기준 IRR을 초과하는 24원(=150-126)을 A사에 지급하고, 자신은 최종적으로 126원만을 확정적으로 확보한다. 이때 초과 수익 24원은 A사에 귀속되므로, 주가 상승에 따른 잔여이익과 하락 위험에 따른 손실 모두 A사가 부담하는 구조가 된다.

〈그림 1〉 PRS 구조



:주식담보대출과 형태 유사

회계적으로 PRS를 결합한 자금 조달은 유상증자로 인한 현금 유입액은 자본으로, 만기 정산의 기댓값만큼은 파생상품자산・부채로 처리된다. 이는 전액 부채로 계상되는 회사채 대비 부채비율 상승이 크지 않다. 그러나 최근에는 만기 연장, 제3자 매각 제한 등 부수 조항이 추가되며 PRS가 사실상 주식담보 대출처럼 활용되는 사례가 늘고 있다.

문제는 거래당 1조 원을 넘나드는 규모임에도 PRS에 명확한 공시기준이 부재하고, 기업들의 자발적 공시 또한 제대로 이루어지지 않고 있다는 점이다. 복잡한 계약 조건이 공시에서 누락되면 재무 정보 이용자는 실질 구조와 위험을 정확히 파악하기 어렵다. 이는 장기적으로 자본시장 신뢰를 저해해 투자자 피해로 이어질 수 있다. 따라서 규모와 복잡성이 확대되는 상황에서 PRS의 경제적 실질과 관련 위험・현금흐름을 포괄적으로 드러내는 공시가 요구된다. 이러한 공시가 요구되는 이유는 다음과 같다.

첫째, PRS와 같이 자본조달과 파생 계약이 결합된 복합금융상품의 경우, 법적으로는 유상증자에 해당하지만, 대다수의 계약이 이자 성격의 수익률 보장 조항을 포함하므로 실질적으로는 부채 성격을 강하게 띤다. 이는 IFRS 개념체계에서 제시한 핵심 질적 특성 중 정보가 실제 경제적 현상을 완전하게, 중립적으로, 오류 없이 나타내야 함을 뜻하며 실질을 법적 형식보다 우선해 표현해야 한다는 충실한 표현(faithful representation)과 밀접히 관련된다. 김영준・이유진・이수정(2020)은 신종자본증권과 같은 복합금융상품의 회계처리에서 부채와 자본의 경계가 모호하게 적용될 경우, 재무제표 이용자에게 왜곡된 정보가 제공될 수 있음을 지적하였다. 따라서 PRS를 유상증자 등 단순한 자본조달로 인식하는 것은 형식과 실질 간 차이를 발생시키며, 이는 회계정보의 충실한 표현이라는 기본 특성을 훼손할 우려가 있다. 또한 현재 국내 기업들의 PRS 공시 사항을 보면 기업별로 공시 항목과 명칭이 상이하고, 회계처리 방식 또한 기업의 자율 판단에 맡기고 있다. 이는 회계정보의 품질을 담보하는 또 다른 질적 특성인 비교가능성(comparability)과 검증가능성(verifiability) 측면에서 문제가

발생할 수 있다. 신현걸(2019)은 신종자본증권 발행 사례를 분석하여, 다수 기업에서 주석 공시가 전반적으로 부족하고 자본 분류의 근거가 일관되게 제시되지 않는다는 점을 확인하였으며, 이는 기업 간 비교가능성 저하로 이어진다고 지적했다. 기업 간 유사한 거래에 대해 일관된 회계처리와 공시가 이루어져야만, 투자자와 이해관계자가 합리적인 비교와 판단을 할 수 있다. 그러나 기업별 상이한 공시 방식은 재무제표 이용자가 합리적인 비교와 판단을 하기 어렵게 하며 이는 투자자의 의사결정에 있어 유용한 재무 정보라고 보기 어렵다.

둘째, PRS의 공시 미비는 PRS의 핵심 위험 요소인 부외부채(off-balance sheet) 문제의 발생 가능성을 파악하기 어렵게 한다. 부외부채란 재무상태표에 반영되지 않은 잠재적 부채를 의미하며, 실질적으로는 발행회사에 현금 지급 의무를 부과하는 거래를 의미한다. 이는 기업의 부채비율을 과소 인식하게 하여 채권자나 주주가 기업의 위험 수준을 과소평가하게 만든다. PRS는 계약 시점에는 회사채와 같은 부채가 발생하지 않아 부채비율 등의 지표에는 문제가 없어 보이지만 만기 시점에는 기초자산 주가 변동에 따라 정산으로 인한 상당한 재무적 부담이 발생하는 부외부채 문제가 발생할 가능성이 높다. 특히 만기시 현금 정산 의무가 발생한다는 점에서, 전통적인 부외부채(예: 보증, 우발채무)와 구별되는 새로운 형태의 부외부채라고 할 수 있다. 하지만 현재 PRS 공시 현황을 보면 이러한 부외부채 문제는 파악하기 어렵고, 이는 자본시장의 신뢰를 저해하는 잠재적 요인이 된다.

셋째, PRS의 공시 미비는 정보 비대칭 문제를 야기할 수 있다. 경영자와 투자자 간의 정보 비대칭은 투자의 불확실성이 증가하게 하여 투자자의 요구수익률은 더 상승시키고 거래비용 증가, 시장 효율성 저하로 이어진다. 모회사는 주주의 이익과는 별개로 자회사의 높은 부채비율, 실적 악화로 인한 자금조달의 어려움 등의 문제를 개선하기 위해 PRS를 통한 자금조달을 할 수 있다. 하지만 이는 부외부채 문제 등으로 인해 오히려 주주의 이익에는 반하는 모회사의 의사결정일 수 있다. 또한 이 과정에서 일부 정보가 선택적으로 강조되거나 미비할 가능성이 제기되며 이런 불완전한 공시를 통해 정보의 특정 부분만 보여주는 행위도 주주의 이익에 반할 수 있다.

본 연구의 핵심 문제의식은 경제적 실질을 충실히 표현하고 부외부채 문제와 정보 비대칭 문제를 완화하기 위한 투명한 PRS 공시 체계의 정립에 있다. 이를 위해 먼저 PRS의 정의와 계약 유인, 주요 사례를 분석하고, 제한적 공시로 인한 문제점을 검토한다. 이어서 이러한 분석을 토대로 경제적 실질을 충실히 표현하고 정보 투명성과 비교가능성을 제고할 수 있는 통합 공시 지침을 제안한다. 특히 부외부채 위험의 구체적 내용을 공시하기 위해, 본 연구는 PRS 발행회사의 신용등급 및 재무비율, K-IFRS 회계 처리상 부채 분류를 가정했을 시 금액적 영향, 그리고 가격 보전 조건의 상세 내역 등을 필수항목으로 신설함으로써 투자자가 거래의 실질적 위험을 정확히 인식할 수 있도록 하고자 한다.

Ⅱ. 선행연구

공시의 투명성은 국내외 학술 연구에서 지속적으로 강조되어 온 회계의 핵심 가치이며, 기업의 자금 조달과 관련해서는 투자자의 합리적 의사결정과 자본시장의 효율성 제고에 필수적인 요소로 인식되어 왔다. 파생상품과 복합금융상품 관련 선행 연구에서는 두 상품의 회계처리・공시 수준이 정보 비대칭과 시장성과에 어떤 영향을 미치는지에 초점을 맞추어 왔다.

2.1 파생 및 복합금융상품의 정보 비대칭과 공시 효과

선행 연구들은 파생상품 및 복합금융상품의 공시 투명성이 자본시장 효율성과 투자자 의사결정에 중대한 영향을 미침을 일관되게 지적해 왔다. 송재성・박광주・박종원(2011)은 파생상품 공시와 위험관리 정보의 투명성이 높을수록 주가 스프레드가 축소되고 거래량이 증가한다는 점을 제시하였다. 반대로 주석 공시가 불충분한 경우 투자자들이 기업의 위험 노출 정도를 정확히 인식하지 못해, 주가 변동성과 스프레드가 확대된다고 보고하였다. 이는 공시의 투명성이 단순한 정보 공개를 넘어, 시장 효율성과 자본 조달 비용에 실질적 영향을 미치는 요인임을 보여준다. 또한 복합금융상품의 회계처리에서 부채와 자본의 경계가 모호하게 적용될 경우, 재무제표 이용자에게 왜곡된 정보가 제공될 수 있음을 지적하였다 (김영준・이유진・이수정 2020). 특히, 신현걸(2019)은 비금융기업 61건의 신종자본증권 발행 사례를 분석한 결과, 다수 기업에서 주석 공시가 전반적으로 부족하고 자본 분류의 근거가 일관되게 제시되지 않는다는 점을 확인하였고, 외부 투자자가 기업의 실제 레버리지 수준과 위험부담을 정확히 파악하기 어렵다고 지적하였다. 이는 공시 불충분이 부채비율을 명목상 낮아 보이게 만드는 효과를 가져올 수 있음을 시사한다. 권수영・황유선(2013)은 두산인프라코어 등 실제 기업 사례를 중심으로 신종자본증권의 회계 분류가 투자자 판단과 시장평가에 미치는 영향을 분석하였다. 동일한 경제적 실질을 가진 상품이라도 부채・자본 분류에 따라 시장의 반응, 신용도 평가, 재무비율에 대한 해석이 달라질 수 있음을 보여주면서, 복합금융상품의 분류와 공시가 투자자 판단에 미치는 경제적 파급효과를 강조하였다.

이처럼 신종자본증권 관련 선행 연구는 부채성과 자본성이 결합한 금융상품에서 분류・공시기준이 모호할 경우, 부외부채・레버리지 과소 인식・비교가능성 저하 등의 문제가 발생할 수 있다는 점을 일관되게 보여주며, 자본조달과 파생 구조가 결합한 PRS의 문제의식을 이해하는 데 중요한 배경을 제공한다.

2.2 유사 거래(TRS) 및 파생결합증권의 공시 쟁점

총수익스왑(TRS; Total Return Swap), 그 중에서도 기초자산을 주식으로 하는 주식 스왑(Equity Swap)에 대한 공시・규제 논의가 먼저 축적되어 왔다. TRS는 만기에 기초자산의 주가 변동에 따른

수익과 손실을 교환한다는 점에서 PRS와 유사하지만, 의결권과 배당권은 매도자가 지속적으로 보유한다는 점에서 차이가 있다. 이러한 구조적 특성 때문에, TRS・주식 스왑은 PRS와 같이 “주식 관련 파생 계약이면서 부채적 성격을 함께 지닌 상품”으로서 비교 대상이 된다.

이와 관련하여 Hu & Black(2006)은 현금 결제형 주식스왑이 실질적 지분 보유를 은폐하거나 의결권을 왜곡시키는 수단으로 활용될 수 있음을 지적하며, 이러한 거래가 시장 투명성과 기업지배구조를 훼손할 위험이 있다고 경고하였다. 이후 유럽 증권시장 규제당국(ESMA)은 장외파생상품(OTC derivatives)의 투명성・보고 의무 강화를 논의하면서, 지분 관련 파생상품도 실질적인 경제적 이해관계와 위험 노출을 공시하도록 하는 방향으로 제도 정비를 추진해 왔다. 이는 형식상 파생 계약이라 하더라도, 주식 관련 파생 거래가 실질적으로 지분 보유나 경영권에 영향을 미치는 경우 공시 대상이 되어야 한다는 국제적 규제 흐름을 보여준다.

국내연구 중에서, 김희준(2018)은 TRS 계약을 신용 공여형・투자형・차익 거래형 등으로 세분화하여 유형별 법적 쟁점을 분석하였으며, 공시의무가 명확하지 않은 사각지대가 존재함을 지적하였고, 거래 목적별 공시 체계 마련의 필요성을 제시하였다. 배승욱・안수현(2013)은ELS・DLS 등 복잡한 구조화 상품의 경우, 정보 비대칭 해소를 위해 표준화된 위험 등급과 공시 서식이 필수적임을 주장했다. 이는 PRS와 같이 구조가 복잡하고 기업 간 비교가 어려운 사적 계약(Private Contract)일수록, 표준화된 핵심 정보 제공이 중요함을 역설한다.

이상의 연구를 종합하면, 신종자본증권・TRS・파생결합증권 등 부채성과 파생성이 결합한 금융상품에서는 회계처리와 공시 수준이 기업의 재무 투명성과 시장 신뢰에 결정적인 영향을 미치며, 공시기준이 복잡한 구조와 경계적 성격을 충분히 반영하지 못할 경우, 정보 비대칭・부외부채・규제회피 문제가 발생할 수 있음을 알 수 있다. 다만 이러한 논의는 주로 개별 상품군을 중심으로 전개되어 왔고, 자본조달 수단이면서 동시에 주가 연계 파생 구조를 갖는 PRS에 대해 채권성과 파생성을 아우르는 통합 공시기준을 체계적으로 제시한 연구는 매우 제한적이다. 따라서 본 연구는 이러한 선행 연구의 문제의식을 계승하여, PRS 거래의 구조적 특성과 정보 비대칭 문제를 실증적으로 검토하고, K-IFRS 및 기업공시서식 작성 기준을 토대로 PRS 통합 공시 지침을 제안하고자 한다. 이를 통해 기존 선행 연구에서 제기된 공시・분류 쟁점을 PRS라는 새로운 자본조달 수단에 적용・확장함으로써, 학술적・실무적 기여를 도모한다.

Ⅲ. PRS의 의의 및 특징

3.1 PRS의 정의

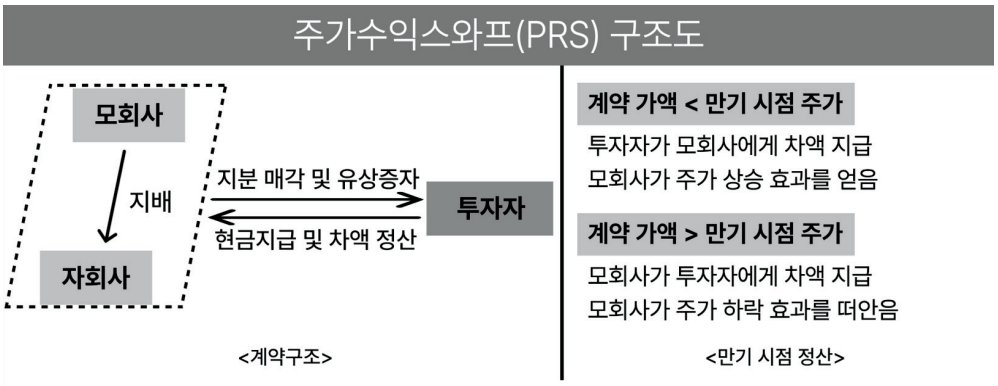
PRS는 주식을 기초자산으로 하는 파생상품 계약으로, 계약 당사자 간에 기초자산의 가격 변동에 따른 손익을 정산하기로 약정하는 계약으로, 거래 개시일의 기준가격과 만기 시점의 실제 주가의 차

이를 현금 등으로 정산하는 손익 구조를 갖는 파생상품이다. 만기 정산 시 비교할 기준가격은 거래 개시일의 종가 · 평균가 또는 유상증자 거래가격 등으로 계약에서 정한다. 그러나 국내에서 PRS는 현물거래(유상증자 또는 주식 매매)와 결합해 자금조달 수단으로 광범위하게 활용되고 있으며, 이 과정에서 기업이 투자자에게 일정 수익률을 보장하는 가격 보전 조건이 포함되는 경우가 대부분이다. 이에 따라 PRS는 순수 파생상품의 특성을 넘어 부채의 특성을 띠게 되므로, 투자자 보호를 위해 투명한 공시가 필수적이다.

국내에서는 <그림 2>와 같이 모회사-자회사 구조(이하 '모-자회사 케이스')를 가진 대기업에서 PRS 활용이 빈번하다. 자회사가 유상증자 또는 주식 매도를 하고, 동시에 모회사가 투자자와 PRS 계약을 맺는 방식이다. 본 연구에서는 주식 발행회사를 '대상 회사'로 지칭하며, 모회사와 투자자가 PRS 계약 당사자가 되는 모-자회사 케이스를 중심으로 다룬다.[2] PRS 거래에서 투자자에게 제시되는 목표 수익률을 '가격 보전 조건'이라 하며, 본 연구에서는 투자자가 요구하는 이 목표 수익률을 'PRS 이자율'이라 지칭한다. 이는 기초자산의 주가 변동 위험, 발행회사의 신용도, 그리고 시장의 위험 프리미엄을 반영하기 때문에 일반 회사채 금리보다 높게 책정되는 경향을 보인다. 따라서 이를 파악하는 것은 거래 위험 수준을 평가하는 데 매우 중요한 정보가 된다.

지급 방식은 매년 정산하는 'PRS 이자' 방식과 만기에 일괄 정산하는 '만기 일시 지급' 방식으로 구분된다. 예를 들어, 2025년 SK이노베이션(모회사)은 자회사 SK온의 유상증자에 참여한 투자자에게 연 5%의 IRR을 보장하는 계약을 체결했는데, 이는 PRS가 단순 파생상품을 넘어 실질적인 부채 성격을 띠고 있음을 보여준다.

〈그림 2〉 모회사-자회사 PRS 구조



3.2 PRS의 회계적 분류와 공시상의 한계

본 연구가 주로 다루는 모-자회사 사례에서 연결재무제표 작성 및 공시 주체이며 PRS 계약 당사

2) 대상 회사가 직접 투자자와 계약하는 형태는 '단순 케이스'로 구분한다.

자인 모회사가 K-IFRS 적용 대상이므로, 해석과 인용은 K-IFRS를 기준으로 한다. PRS에 대해 명시적으로 정의된 회계기준은 없으나, 그 실질은 K-IFRS 제1109호(금융상품), 제1032호(금융상품: 표시), 제1107호(금융상품: 공시)의 적용 범주에 걸쳐 있다. 한편, K-IFRS 제1001호(재무제표 표시)는 재무제표 작성 과정에서 경영진이 내린 중요한 판단과 주요 추정의 불확실성을 공시하도록 규정하는 기준으로, 재무 정보의 충실한 표현과 비교가능성을 확보하는 데 목적이 있다. 이러한 관점에서 보면 PRS와 같이 위험 이전 여부(제1109호), 상환 의무 존재 여부(제1032호), 위험 민감도 공시(제1107호)[3)]

등 복수의 핵심 판단이 개입되는 경계적 거래는, 개별 기준서의 요구 항목을 나누어 제시하기보다는 거래의 핵심 판단 근거(위험 이전, 상환 의무, 신용 판단)와 관련 위험 정보를 함께 공시해 한눈에 파악할 수 있도록 하는 것이 더 적합하다. 이는 실제 기업 공시가 무엇을 누락하고 있고 어떤 점에서 분산되어 있는지 평가할 수 있는 기준점 또한 제공한다.

3.2.1 K-IFRS 관점에서의 분류 및 공시 요구

K-IFRS 제1109호(금융상품) 기준서에서는 파생상품을 “기초 변수(금리, 주가, 환율 등)의 변동에 따라 가치가 변동하는 계약”으로 정의하며, 원칙적으로 공정가치 측정 대상으로 분류한다. 또한 금융자산 제거 요건은 “계약상 현금흐름에 대한 권리가 소멸하거나, 실질적으로 이전된 경우”에 한정된다. 그러나 PRS의 IRR 보장(가격 보전) 조항이 포함된 거래의 경우 형식상 투자자가 지분을 보유하지만, 경제적으로는 일정 수익률만 확보하고 주가 하락에 따른 손실은 모회사가 부담하도록 설계된다. 예를 들어, 계약 체결 시 기준가가 100원인데 만기 시 80원으로 하락할 경우 모회사가 투자자에게 20원을 보전해 주는 구조이다. 이처럼 주가 변동에 따른 손익이 실질적으로 모회사에 귀속되므로 지분과 관련된 위험과 보상이 완전히 투자자에게 이전되었다고 보기 어렵고, 금융자산 제거 요건 충족 여부에 대한 판단이 모호해진다.

K-IFRS 제1032호(금융상품: 표시) 기준서에서는 금융부채를 ① 거래상대방에게 현금 등 금융자산을 인도하기로 한 계약상 의무, ② 잠재적으로 불리한 조건으로 거래상대방과 금융자산이나 금융부채를 교환하기로 한 계약상 의무 중 어느 하나에 해당하는 계약상 의무로 정의한다. 기준서 문항을 고려하면, PRS 계약의 구조와 경제적 실질을 분석할 때 근본적인 기준은 만기 시점에 기초자산(통상적으로 모-자회사 구조에서 자회사 주식)에 대한 재매입 의무의 존재 여부이다. 본 연구에서는 이러한 실질 차이를 분석하기 위해, 만기에 주식을 재매입하기로 약정한 PRS를 ‘부채성 PRS 계약’, 재매입 약정이 없는 PRS를 ‘자본성 PRS 계약’으로 지칭한다. 명목상으로는 두 경우 모두 ‘주식 발행(또는 매각) 및 PRS 계약 체결’이라는 동일한 형식을 취하지만, 만기 재매입 조항의 존재 여부에

3) 민감도 공시란 기업이 보유한 금융자산·부채의 시장위험 (금리, 환율, 주가 변동 등), 신용위험, 유동성위험이 재무상태에 미치는 영향을 정량적으로 분석하여 공시하는 것을 의미한다. 예를 들어, 기초자산 주가가10% 변동할 경우 예상되는 손익 변화, 거래상대방 신용도 하락 시 손실액 등을 수치로 제시하는 방식이다.

따라 자금 조달의 실질은 자본성 또는 부채성으로 달라질 수 있다. 다만, PRS가 본질적으로 파생상품적 요소와 복합적인 조건을 포함하므로, 실제 회계처리에서는 모든 사례가 부채로 분류되는 것은 아니며, 유형 명칭 역시 “부채성”, “자본성”이라는 성격적 용어로 구분한다.[4)]

K-IFRS 제1107호(금융상품: 공시) 기준서에서는 기업이 금융상품으로부터 발생하는 시장위험, 신용위험, 유동성위험을 공시하도록 규정하며, 각 위험 요소에 대한 민감도 분석과 위험관리 정책을 서술하도록 요구한다. 그러나 현재 PRS와 관련하여 명확한 공시기준이 없어, 대부분의 기업은 파생상품 계약 체결에 관한 기본적인 사실만을 공시하고 있다. 이에 따라 투자자는 계약의 실질을 파악하기 위해 모회사 · 자회사의 공시를 일일이 수집 · 대조해야 하며, 관련 정보는 사업보고서, 반기보고서, 종속회사 주요 결정 사항 등 여러 곳에 분산되어 있어, 거래 전체의 위험 노출을 한눈에 파악하기 어렵다. 특히 한화솔루션의 사례와 같이 비상장 자회사인 경우 공시 자체가 부재하고, PRS 이자율조차 보도자료로만 확인되는 사례가 빈번하다. 거래당 수천억 원 규모의 중요 계약임에도 불구하고, 이러한 정보 부족은 투자자 판단을 왜곡시켜 자본시장의 신뢰를 저해할 위험이 크다.

3.2.2 K-IFRS 적용상의 모호성과 시사점

현행 회계기준은 PRS 거래의 실질을 명확히 반영하기 어렵다. 2024년 회계기준원 신속 질의에 따르면, 모-자회사 케이스 PRS 거래에서 투자자의 금융자산은 K-IFRS 제1109호(금융상품)를 적용하되, 금융자산 양도 제거 요건을 충족하지 못하는 경우 해당 지분을 인식하지 않으며, 모회사에 지급한 현금은 채권으로 인식한다고 해석하였다. 이는 자회사(주식 매도자)도 차입거래로 인식하도록 해 양측 모두 채권-채무 관계로 처리하는 실질 기반의 해석이다. 그러나 이는 공식 효력이 없는 회신으로 구체적인 공시 요건이나 최소 정보 공개 범위에 대한 지침을 제시하지 않아 기업별로 해석이 가능한 여지를 남기고 있다.

이러한 구조적 모호성은 회계처리가 기업 계약의 실질을 어떻게 해석하는지에 따라 달라진다는 점을 보여준다. 만약 명확한 지침이 존재했다면, PRS로 1조 원을 조달하였을 때 자회사에서 인식되는 자본 규모, 모회사에서 인식되는 파생상품 · 채권 규모, 그룹 전체의 부채비율 변화를 명확히 파악할 수 있었을 것이다. 그러나 현재는 이러한 정보가 보도자료 수준으로 단편적으로 공개되거나, 공시조차 이루어지지 않는 사례가 많다. 결국 PRS는 회계기준 해석의 사각지대에 존재하며, 단순히 부채와 자본의 분류 문제를 넘어, 계약의 실질적 위험 · 현금흐름 구조를 투명하게 공시할 필요성이 제기된다.

3.3 PRS 거래의 경제적 유인 및 자본시장 파급효과

본 연구가 PRS 통합 공시 지침을 제안하는 근본적인 이유는 단순히 현행 제도의 미비점을 보완하

4) 후술할 공시 지침 설계에서는 이와 같은 PRS 계약 유형 구분을 전제로, 각 유형의 경제적 실질을 재무제표 이용자가 명확히 파악할 수 있도록 만기 시 기초자산 재매입 조건을 필수항목으로 신설하여, 해당 조건의 유무와 구체적 내용(대상 · 가격 · 시점 등)을 필수적으로 공시할 것을 제안한다.

는 것을 넘어, 불투명한 공시가 자본시장에 미치는 구조적인 경제적 왜곡을 바로잡기 위함이다. 경영자의 PRS 선택 유인과 부외부채화가 레버리지 및 위험 인식에 미치는 영향, 그리고 이로 인한 자본시장 참여자의 의사결정 왜곡 과정을 구조화하면 다음과 같다.

3.3.1 경영자의 기회주의적 유인과 공시 최소화

기업이 전통적인 조달 수단인 회사채(부채)나 신주발행(자본) 대신 PRS를 선택하는 내생적 조건은 주로 재무적 제약과 지배구조의 상충 관계에서 발생한다. 최근 대규모 자금 조달을 단행한 석유화학, 이차전지 등 산업군의 기업들은 차입금 증가로 인해 심각한 신용등급 하락 압력과 채무약정 위반의 위험에 직면해 있다. 이 상황에서 일반적인 회사채 발행은 조달 비용을 급증시키고 추가적인 재무구조 악화를 초래한다. 반면, 유상증자를 통한 자본 조달은 기존 주주의 반발을 야기할 뿐만 아니라, 지분율 하락으로 인한 모회사의 자회사 지배력 약화 및 주당순이익 희석이라는 지배구조적 부담을 동반한다. 특히 모-자회사 구조에서 모회사 경영자는 자회사의 표면적 재무구조를 개선하여 그룹 전체의 자금 조달 여력을 확보하고자 한다. PRS는 현물거래와 결합하여 자회사의 자본을 확충하고 지배력을 유지하면서도, 모회사의 신용을 바탕으로 투자자에게 투자수익률을 보장함으로써 투자 유치를 가능하게 한다. 그러나 이 과정에서 만기 시 주가 하락에 따른 우발채무 등 불리한 정보가 외부로 노출될 경우 시장의 감시기제를 바탕으로 발행회사의 신용도 하락과 주가 하락이 동반될 수 있으므로, 경영자는 사적 계약이라는 점을 이용하여 기회주의적으로 공시를 최소화하려는 강한 유인을 갖게 된다.

3.3.2 부외부채화에 따른 레버리지 착시와 위험 인식의 왜곡

경영자의 공시 최소화 전략은 필연적으로 PRS의 실질적 위험을 부외부채화하여 자본시장 참여자들의 정보 환경을 악화시킨다. 경영자는 실질적으로는 이자 비용(가격 보전 조건)과 원금 상환 의무(만기 재매입)를 수반하는 부채성 거래를 체결함에도 불구하고, 현행 회계처리 하에서 PRS의 가격 보전 조건(IRR 보장)이나 만기 재매입 의무와 같은 부채성 조항들은 재무상태표상 부채비율에 즉각적으로 반영되지 않는다. 따라서 외부 투자자와 채권자에게 명목상 레버리지가 실제보다 낮아 보이게 하는 레버리지 착시를 유발하고, 이는 부외부채화이며, 회계기준의 빈틈을 이용한 전형적인 규제 차익(Regulatory Arbitrage) 행위이다. 권수영・황유선(2013)이 지적한 바와 같이, 실질이 동일한 거래라도 회계적 분류에 따라 시장의 신용도 평가와 재무비율에 대한 해석은 크게 달라진다. 투자자는 이면의 현금 정산 의무나 담보 제공의 한계, 유동성 리스크를 재무제표 수치만으로는 확인할 수 없게 되어 기업의 실질적인 파산 위험이나 재무적 위험부담을 심각하게 과소평가하게 된다.

3.3.3 정보 비대칭 심화와 자본시장의 경제적 왜곡

위험 인식의 왜곡은 결국 자본시장 전체의 자원 배분 효율성을 저해하는 경제적 왜곡으로 이어진

다. PRS 거래 구조와 핵심 위험에 대한 공시 부족은 경영자와 투자자 간의 심각한 정보 비대칭을 초래한다. 즉 PRS 이자율, 조기 상환 조건(콜옵션), 우발적 손실 정산 의무 등은 기업의 미래 현금흐름에 치명적인 위험 요인이지만, 이를 투명하게 공시할 경우 채권자(신용평가사)의 위험 프리미엄 요구와 주주의 주가 하락 압력에 직면하게 된다. 결국, 대리인 이론 관점에서 경영자는 자신의 성과 지표를 방어하기 위해 투자자와 채권자라는 지배구조의 주요 이해관계자에게 정보 비대칭을 강요하며, 공시의 사각지대(사적 계약 형태 등)로 숨게 되는 것이다. 송재성・박광주・박종원(2011)의 실증연구가 시사하듯, 복잡한 파생결합상품에 대한 투명성이 결여될 경우 시장 참여자들은 불확실성(역선택 위험)에 대한 프리미엄을 요구하게 된다. 이는 정상적인 상황보다 주가 스프레드를 확대시키고, 결과적으로 기업의 자본 조달 비용(Cost of Capital)을 불필요하게 상승시키는 요인으로 작용한다. 더 나아가, 부외부채 문제를 인지하지 못한 채 이루어진 투자 결정은 추후 자회사 주가 하락 시 모회사에 대규모 정산 손실이 발생할 때 주가 급락이라는 시장 충격으로 나타나게 된다.

결론적으로, 현재의 PRS 공시 부족 현상은 단순히 규정 준수 여부의 문제가 아니라, ‘경영자의 기회주의적 은폐 → 부외부채로 인한 위험 과소평가 → 자본비용 상승 및 자원 배분 왜곡’이라는 일련의 경제적 파급효과를 낳고 있다. 따라서 본 연구에서 제안하는 PRS 통합 공시 지침은 이러한 정보 비대칭을 교정하고 투자자를 보호하여 자본시장의 효율성을 회복하기 위한 필수적인 선결 과제라 할 수 있다.

Ⅳ. 주요 사례 및 분석

본 연구는 금융상품 회계기준 체계 속에서 PRS의 실질을 재조명하고, 공시 투명성과 비교가능성을 높이기 위한 통합 공시 지침의 필요성을 제시한다. 이를 위해 먼저 국내 주요 기업들의 PRS 모-자회사 케이스(한화솔루션, SK이노베이션, 에코프로, LG화학, 롯데케미칼, 효성화학, 두산, 금호건설) 및 관계회사 간의 거래 케이스(CJ ENM, 넷마블)를 심층적으로 분석한다. 사례 분석을 통해, (1) 현행 공시 체계에서 어떤 핵심 거래 정보가 누락되는지, (2) 정보가 사업보고서 등 여러 문서에 어떻게 분산되어 있는지, (3) 투자자가 경제적 실질을 파악하기 위해 어떤 추가적인 외부 정보(신용등급 변화, 자회사 재무 정보 등)가 필요한지를 구체적으로 확인한다.

4.1 연구 사례 선정 기준

본 연구는 모-자회사 구조를 활용한 대기업 PRS 거래 중 최근 1년 내 체결・공시된 사례를 표본으로 선정하였다. 특히 대규모 자금조달이 요구된 주요 10개의 사례를 대상으로 사업・반기・분기 보고서, DART 공시, 보도자료, 신용평가 보고서 등을 교차 검토하여 주요 계약 구조와 공시 내용을 정리하였다. 이를 통해 각 사례의 공시 수준과 차이를 분석하고, PRS 거래의 실질 파악에 필수적인 공시 항목을 식별하여 통합 공시 지침의 구체적 근거로 활용하고자 한다.

4.2 주요 사례 요약

<표 2>는 사례별 주요 사항과 공시 현황을 비교한 것이다. 계약 금액/부채 총계와 부채비율은 PRS 계약 직전 보고서의 연결 기준 금액으로 구했다. 회사채 이자율은 PRS 계약 직전의 최근 회사채 이자율이며, 한화솔루션은 2025.05.13., SK이노베이션은 2024.10.30., LG화학은 2025.01.24., 에코프로는 2025.08.28., 효성화학은 2025.03.25., 롯데케미칼은 2023.09.05.의 회사채 이자율이다. PRS 계약에 따라 지급하는 이자율은 기업의 공시 자료에서는 확인할 수 없었고 관련 언론 기사를 통해 확인할 수 있었다. PRS 계약의 이자율은 대체로 기업이 발행하는 회사채 이자율보다는 높은 수준이었으며 이는 PRS 계약에는 부채비율 관리 등 재무적 유인이 크게 작용했음을 시사한다.

PRS 계약 공시는 자금조달 공시('타법인 주식 및 출자증권 처분결정', '유상증자결정' 등)와 정기공시(분기/반기/사업보고서)를 통해 공개되었다. 다만 분기 보고서에는 대체로 상세하지 않았으며, 더 구체적인 내용은 이후의 반기보고서나 사업보고서에서 확인되었다. LG화학과 에코프로의 경우 PRS 계약 직후 최초 공시가 분기 보고서였기 때문에 정보 공시가 상대적으로 제한적이었고, 효성화학은 반기보고서였음에도 공시가 미흡했다.

<표 3>의 동그라미(○)는 명확히 공시된 항목을, 세모(△)는 다른 공시 자료나 지주회사 공시를 통해 유추 또는 확인할 수 있는 항목을 나타낸다. 기업들 공통으로 기초자산, 기준가격, 처분 방식, 계약기간이 공시되었으나, 기업별 공시 항목과 항목 명칭이 불일치했으며, 같은 항목의 상세성도 기업마다 크게 달랐다. 또한 <표 4>에서 보듯이 "약정에 대한 설명"은 기업별로 상세한 정도가 현저히 다르다.

공시 현황 비교를 통해 다음과 같은 문제점을 확인할 수 있었다. 첫째, 핵심 공시 정보의 부재이다. 사례 기업들의 회계처리 관련 정보가 대체로 부족했다. 예를 들어, 한화솔루션의 경우 만기 시 차액정산 방식은 명시되었지만, 재무제표 내 처리 방식은 확인할 수 없었고, SK이노베이션은 파생상품자산・부채 금액이 자사 공시에는 없었고 모회사(SK) 사업보고서에 일부만 기재되어 있었다. LG화학의 경우 이자율과 재무제표 내 처리 방식이 공시되지 않았다. 한편, 에코프로는 다른 기업에 비해 주식매수도를 상세히 공시하며 PRS 계약도 함께 공시했다. 그러나 PRS 계약의 회계처리, 지분율 변동 등 실질적인 위험에 대한 공시는 빈약했다. 특히 에코프로의 신용등급은, 신용평가기관에 따라 상이한 등급(BBB+, 안정적/A0, 부정적)이 부여된 스플릿 상태로, 이는 성장성과 재무 안정성에 대한 평가기관 간의 시각 차이를 반영한다. 효성화학의 경우 반기보고서를 통해 확인한 한화솔루션과는 다르게 PRS 계약 관련 공시가 상대적으로 빈약했다. 롯데케미칼은 사업보고서에 다른 기업들보다 상대적으로 상세하게 공시했으나, 이자율과 같이 PRS 계약 공시에 필수적인 일부 항목들은 여전히 공시되지 않았다. 둘째, 공시 항목의 비표준화로 인한 비교가능성 부족이다. 기업별로 보고서에 공시하는 항목들은 상이했고 항목 명칭도 일관되지 않았다. <표 4>에서 보듯이 "약정에 대한 설명"을 공시한 한화솔루션, SK이노베이션, 롯데케미칼의 내용도 상세성에서 큰 차이가 있었다.

〈표 2〉 10개 사례별 주요 사항

구분	한화솔루션	SK이노베이션	LG화학	에코프로	효성화학	롯데케미칼	CJ ENM	넷마블	두산	금호건설
계약시기	2025.06.26	2024.09.30 2024.11.15	2025.11.03	2025.10.27	2025.04.25	2024.11.08	2024.07.10	2024.05.07	2025.12.23	2025.10.24
계약규모(원)	5,000억	1조5,000억	2조	8,000억	3,799억	6,626억	2,500억	2,199억	9,477억	420억
기초자산	Q Energy Solutions SE	SK온	LG에너지 솔루션	에코프로 비엠	Hyosung Vina ChemicalsCo	LOTTE Chemical Louisiana LLC	넷마블	하이브	두산로보틱스	대한 제16호 고덕어울림 뉴스테이위탁관리 부동산투자회사
거래 방식	주식 매수도	유상증자	주식 매수도	주식 매수도	주식 매수도 +유상증자	유상증자	주식 매수도	주식 매수도	주식 매수도	주식 매수도
회사채 이자율 (계약직전시점)	5.95%	4.10%	3.86%	5.30%	7.70%	4.83%	4.28%	4.82%	4% 중반	7~8%
PRS 이자율	6% 이상	5.5%	4% 초반	5% 중반	6~7%	약 5%	N/A	N/A	5% 수준	N/A
계약금액/부채총계	2.6%	2.82%	4.3%	18.6%	11.37%	4.50%	4.18%	6.98%	5.19%	3.3%
부채비율	191.99%	166%	95.60%	112%	-4912%	75.42%	141.94%	61.33%	169%	607%

〈표 3〉 사례별 공시 현황 요약

구분	한화솔루션	SK이노베이션	LG화학	에코프로	효성화학	롯데케미칼	CJ ENM	넷마블	두산	금호건설
기초자산	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
약정금액	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○
정산방법	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
계약기간	○	○	○	○	○	○	○		○	○
계약일 및 만기일	○	○				○	○	△	○	○
약정에 대한 설명	○	○				○	○	○	○	○

구분	한화솔루션	SK이노베이션	LG화학	에코프로	효성화학	롯데케미칼	CJ ENM	넷마블	두산	금호건설
만기일에 대한 설명	○	·	·	·	·	○			○	
투자자	·	○	·	·	·	·	○	○	·	○
파생상품 평가손익	·	·	·	·	·	○	○	○	·	·
파생상품 금액	·	△	·	·	·	○	○	○	·	·
가치평가기법과 투입변수	·	○	·	·	·	○	○	○	·	·

〈표 4〉 사례별 약정에 대한 설명 공시 내용

한화솔루션	SK이노베이션	롯데케미칼
회사는 종속기업인 Q Energy Solutions SE 보통주 2,784,293주(22.65%)를 제3자에 매각하였고, 종속기업인 Q Energy Solutions SE는 이익참여권 684,792단위를 발행하였습니다. 동시에 회사는 양수인인 거래상대방과 Q Energy Solutions SE 보통주와 이익참여권을 기초자산으로 하는 매매수익스왑(Price Return Swap) 계약을 체결하였으며, 세부내역은 다음과 같습니다.	매수자의 기초자산 매각시 매각금액과 정산금액과의 차액을 수수함	지배기업의 종속기업인 LOTTE Chemical USA Corp.의 종속기업인 LOTTE Chemical Louisiana LLC는 제3자배정 유상증자를 하였으며 유상증자와 동시에 지배기업은 제3자배정 대상자와 해당 지분40%를 기초자산으로 하는 PRS 계약을 체결하였습니다.

이러한 공시의 부족과 비표준화는 투자자가 동일한 거래의 실질을 정확히 파악하기 어렵게 만들어, 의사결정을 왜곡시킬 위험을 높인다.

Ⅴ. PRS 통합 공시 지침

금융감독원의 「기업공시 서식 작성 기준」(제4-2-9조)은 파생상품의 계약일, 결제 방법, 손익 구조 등을 요구하고 있다. 그러나 해당 기준은 2009년 제정 당시의 일반 파생상품을 상정한 것으로, 자본조달과 가격 보전 조건이 결합한 PRS의 특수성을 반영하기에 한계가 있다. 현행 PRS 공시는 기업별로 기재 항목과 위치(사업보고서, 유상증자 결정, 타법인 주식 처분 결정 등)가 상이하며, 핵심 정보인 PRS 이자율이나 회계처리 근거는 누락되거나 보도자료에 의존하는 실정이다. 건당 수천억 원에 달하는 중요 거래임에도 정보가 파편화되어 있어, 투자자가 계약의 실질과 우발채무 위험을 파악하는 데 막대한 탐색 비용이 소요된다. 따라서 정보 이용자가 거래의 경제적 실질을 일목요연하게 파악할 수 있는 통합 공시 지침 도입이 시급하다.

5.1 신종자본증권과 파생상품의 공시 지침을 활용한 통합 공시 모델

5.1.1 설계의 이론적 근거

공시 항목 표준화 본 지침은 기존 복합금융상품 연구에서 제안된 ‘표준화된 공시 모형’을 PRS의 특성에 맞게 확장・적용한 것이다. 국내에서는 배승욱・안수현(2013)이 ELS・DLS 등 복잡한 파생결합증권의 상품 간 비교가능성을 높이기 위해 ‘핵심 정보 서식(Key Information)’과 위험등급의 표준화를 제안했다. 국제적으로도 IFRS 7 ‘금융상품: 공시’에 근거해 파생상품・금융위험 공시를 지수화하고, 공시 수준과 기업 특성의 관계를 분석하는 연구가 축적됐다 (Leote et al. 2020). PRS는 자본조달(신종자본증권 성격), 손익구조(파생상품 성격), 현물거래(재매입 약정)가 결합한 고도로 복잡한 상품이므로 체계적인 표준화가 필수적이다. 감사인・감독 당국 관점에서도 IFRS 7 기반 공시 지수 연구와 마찬가지로, 제시된 항목별 공시 여부를 통해 공시의 충실성과 기준서 준수 여부를 검증할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

5.1.2 회계정보의 질적 특성 부합성

본 PRS 통합 공시 지침은 단순한 공시 항목을 나열한 체크리스트가 아니라, K-IFRS 개념체계가 요구하는 회계정보의 질적 특성(비교가능성, 검증가능성, 충실한 표현)을 충족하도록 설계되었다. 이는 IFRS 채택 이후 재무 정보의 비교가능성이 제고되어 투자자의 불확실성을 낮아지고 정보의 가치 관련성을 높인다는 선행 연구(Barth et al. 2008)의 논지와 맥락을 같이 한다.

① 비교가능성(Comparability)

비교가능성은 정보 이용자가 기업 간 유사 거래를 식별하고 비교할 수 있게 하는 특성이다. 현재 PRS 공시는 형식과 위치가 제각각이라 기업 간 비교가 불가능하다. 본 지침은 필수 공시 항목(기본 거래정보, 거래 구조 분류, 정산 및 회계처리, 투명성 강화)을 통일하고, 이를 정기 보고서 주석의 '파생상품' 섹션 등 지정된 위치에 일관된 형식으로 제시하도록 하여 투자자가 기업 간 위험 구조와 현금흐름을 체계적으로 비교・분석할 수 있도록 한다.

② 검증가능성(Verifiability)

형식상 파생상품이면서 실질상 부채인 PRS의 특성으로 인해, 현재 공시에서는 회계처리 근거가 명시되지 않는다. 이에 따라 외부감사인과 감독 당국이 기준 적용의 적정성을 독립적으로 검증하기 어렵다. 예를 들어, K-IFRS 1109호에 따른 당기손익인식-공정가치측정 파생상품 분류 여부가 공시되지 않을 경우, 감사인은 해당 거래의 현금흐름이 실제로 불확정적인지, 그리고 계약이 파생상품의 정의와 인식・측정 요건을 충족하는지를 기준서에 비추어 독립적으로 재평가할 수 없다. 따라서 본 지침은 외부감사인의 '기준 적용 타당성 재점검'과 감독기관의 '공시기준 준수 감시'라는 이중 체계를 마련한다.

③ 충실한 표현(Faithful Representation)

PRS는 형식상으로 유상증자와 파생상품이 합쳐진 구조이지만, 경제적인 실질은 주식담보부 차입에 가까운 경우가 많다. 형식에 치우친 공시는 이러한 거래의 위험과 현금흐름 구조를 은폐할 소지가 있다. 본 지침은 '부외부채 재분류 위험 ','주가 하락 시 현금정산 의무 ','모회사의 지원 여부 '등을 명시하도록 하여, 거래의 법적 형식을 넘어 경제적 실질과 잠재적 위험을 왜곡 없이 전달하도록 한다.

5.1.3 PRS와 신종자본증권의 성격 비교

<표 5>는 PRS가 신종자본증권과 마찬가지로 형식상으로는 파악하기 어려운 실질적 위험이 존재하고 투자자가 실질을 이해하기 어려운 복잡한 구조로 되어있음을 보여준다. PRS 계약은 형식상 파생상품이지만 주가 변동에 따른 현금 정산 의무로 재무적 부담이 발생할 수 있으며, 계약 조항에 따라 PRS 이자를 지급해 실질적으로는 원리금 상환의무가 있는 부채 성격도 가질 수 있다. 더군다나 개별 금융회사 등과 사적 계약 형태로 체결되는 경우가 많아, 외부 투자자로서는 정보에 접근하기 어렵다. 한편, 신종자본증권은 형식은 자본이지만 실질은 부채에 가까운 위험을 내포한다는 이유로 위험성을 투자자가 명확히 인지할 수 있도록 상세한 공시가 이미 의무화되어 있다. 따라서 PRS 계약에 대해서도 신종자본증권 공시기준과 그 취지를 반영한 강화된 공시 체계를 적용할 필요가 있다.

〈표 5〉 신종자본증권과 PRS 성격 비교

구분	신종자본증권	PRS	비고
공통점: 실질적 위험	조기상환권으로 재무 부담 발생, 스텝업 조항[5]으로 인해 이자 부담이 증가할 가능성	주가 변동 정산 의무 +계약 이율로 이자 부담	발행회사에게 실질적 재무 위험 및 유동성에 영향 초래
공통점: 복잡한 구조	회계상 형식: 자본 실질: 부채	회계상 형식: 파생상품 실질: 부외부채 문제	투자자가 실질에 대한 이해 위해 상세 공시 필요
차이점	공모방식으로 발행 가능, 상세한 공시기준 존재	금융회사 등과 개별 계약, 상세한 공시기준 부재	PRS는 정보 비대칭 심화 우려

5.2 통합 공시 지침

본 연구는 「기업공시 서식 작성 기준」의 파생상품 및 신종자본증권 공시 지침은 PRS의 복합적 특성(현물거래+파생 계약)과 부채 성격을 포괄하기에 한계가 있다. 또한, 기존 지침의 '선택 항목'이 갖는 모호성을 해소하기 위해 본 연구는 공시 항목을 의무 수준에 따라 3단계로 체계화한다.

① 필수항목(Mandatory Disclosure): 모든 PRS 거래에서 조건 없이 반드시 공시해야 하는 정보로, 신종자본증권 및 파생상품의 기존 필수 공시기준을 계승하면서 PRS의 경제적 실질을 드러내기 위해 선정하였다. 해당 항목 누락 시 불성실 공시의 소지가 있는 항목이다.

② 조건부 필수항목(Conditionally Mandatory Disclosure): PRS 가격 보전 등 특정 조건 발생 시 반드시 기재해야 하는 항목이다.

③ 권장 항목(Recommended Disclosure): 거래의 투명성 강화 또는 복잡성 해소를 목적으로 기업이 자율적으로 공시할 수 있는 항목으로 감독기관의 감시 대상은 아니지만, 공시할 경우 우수 공시로 평가받을 수 있다.

아래 <표 6>, <표 7> 및 <표 8>에서 '신종'과 '파생' 열은 각각 신종자본증권 공시기준 및 파생상품 공시기준과 부합하는지를 보여준다. '신종'과 '파생' 열에 표시된 ○는 두 기존 지침의 공시항목을 계승했음을 보여주고, △로 평가된 것은 기존 지침이 PRS의 특수성이나 K-IFRS 기준해석 변경에 따른 재분류 위험을 온전히 담아내지 못하지만, 본 연구에서 제시한 공시 항목이 두 기존 공시기준과 부분적으로 연관되어 있음을 의미한다. '추가'열에 표시된 ○는 두 공시기준과는 별개로, PRS 거래의 숨겨진 경제적 실질(부외부채 등)을 드러내기 위해 본 연구가 새롭게 필수항목으로 격상하여 제안한 기준이다.

5) 계약 만기가 연장되거나 시간이 지남에 따라 이자율이 단계적으로 상향 조정되는 구조를 의미한다. 예를 들어 계약 초반에는 5%의 이자율을 적용하다가, 5년 후부터 5.5%, 10년 후부터 6% 등으로 점진적으로 인상하는 방식이다.

5.2.1 PRS 통합 공시 필수항목 및 선택 항목 (〈표6〉 관련)

① 필수항목

기본 거래 정보(항목1-4)는 PRS 거래 자체의 가장 기본적인 부분을 담당한다. 계약 규모, 거래상대방, 만기일, 기초자산 상세 정보를 추가한다. 앞의 세 항목은 PRS 거래가 얼마나 크고, 누가 책임지고, 언제까지인지 기본적 정보와 관련이 있고, 이들은 신종자본증권과 파생상품 공시 지침 모두에서 이들을 필수로 규정하고 있다.[6] 네 번째 항목인 기초자산 상세 정보는 현물거래(주식 매수도 또는 유상증자)와 파생 계약(PRS계약)이 동시에 거래되는 PRS의 특수성을 반영한 항목이다. 파생상품 공시 지침과 신종자본증권 공시 지침 모두 거래 대상 자산이나 발행금액 등 기초자산의 기본 정보를 요구하지만, 기초자산 자체가 실제 어떤 구조의 현물거래(유상증자 또는 주식매수도)와 병행되는지는 요구하지 않는다. 파생상품 공시는 계약 조건과 손익 구조만 중심이고, 신종자본증권 공시는 순수 자본거래(신주 발행)만을 상정하기 때문이다. 그러나 국내에서 이뤄지는 PRS 계약의 상당수는 유상증자 또는 주식매수도와 파생 계약이 동시에 체결된다. 이는 자본거래(신주 발행) 또는 담보거래(구주 제공)라는 현물거래와 파생 계약이 한 거래 내에서 주로 결합함을 의미한다. 기초자산 상세 정보의 공시는 현물거래 병행의 경제적 의미(자본희석, 담보한계, 유동성 제약)에 대한 이해를 도모할 수 있을 것이다.

정산방식(항목 5)은 현금/주식 정산 방식을 의미한다. 현금 정산과 주식 정산은 모회사의 자금 압박도 다르고, 자회사 지분 구조의 변화도 다르므로 투자자로서는 거래 성격을 완전히 다르게 해석하는 데 도움이 된다. 한편, 회계처리(항목 6)는 K-IFRS 분류 근거를 명시하여 거래의 법적・회계적 성격을 확정한다.

또한 PRS의 핵심 쟁점인 '부외부채 성격'을 드러내는 투명성 강화관련 항목들이 있다(항목 7-11). 선행 연구에 따르면 부외부채에 대한 명확한 공시는 투자자의 위험 인식을 현저히 개선시킨다. 부외부채 공시의 의무화가 기업의 재무제표 품질을 향상시키고 정보 비대칭성을 감소시킨다는 점을 실증적으로 입증했으며(Kim & Xie 2025), 파생상품 같은 복잡한 금융거래의 경우 공시 형태 자체가 투자자의 위험 평가에 중대한 영향을 미친다는 점도 보여준다(Neilson et al. 2024). 따라서 PRS의 부외부채 성격을 투명하게 공시할 경우, 투자자는 더욱 정확한 위험 평가를 통해 합리적인 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대된다. 부외부채 재분류 위험 명시(항목 7)라는 것은, 현재 PRS가 재무상태표에 파생상품으로 나타나지만, K-IFRS 기준 해석이 변경되면 언제든지 부채로 재분류될 수 있다는 점에 착안한 것이다. 이 부분을 투명하게 공시하지 않으면 투자자는 재무비율의 급격한 악화에 갑작스럽게 마주하게 되므로 해당 항목을 필수항목으로 분류하였다. PRS 발행회사(모-자회사 구조

6) 특히 두 번째, PRS 거래상대방 정보는 단순히 "누가"라는 수준을 넘어 신용위험의 본질을 드러낸다. 국내 PRS 거래에서 거래상대방은 일반적으로 자산유동화 목적의 SPC(특수목적회사)이거나 금융기관이다. 하지만 PRS 계약의 또 다른 당사자는 단순 케이스에서는 자회사, 모-자회사 케이스에서는 모회사이다. 이러한 거래의 최종 신용 주체(손실정산 의무자)는 투자자의 신용 평가 판단에 결정적인 영향을 미치는 요소이므로, 이를 본 연구에서는 "PRS 발행회사"라 별도로 지칭할 것이다.

에서는 모회사에 해당)의 신용등급 및 재무비율(항목8)은 투자자가 손실 정산 의무자의 재무 안정성을 평가하기 위한 기본 정보이다. 많은 기업이 기초자산인 자회사의 정보만 공시하지만, 실제 거래의 신용위험을 결정하는 것은 PRS 발행회사의 신용도이다(항목9). 신종자본증권도 발행회사의 신용에 의존하며, 투자자는 이를 기본으로 투자의사결정을 한다. 기초가 되는 자산(예: 부동산)의 가치는 보조적 정보일 뿐이고 이는 PRS와 유사하다. 기초자산인 자회사의 주식 가치나 영업 실적이 좋아도, PRS 발행회사의 신용이 악화하면 손실 정산 능력 자체가 의문이 된다.[7] 셀다운 조건(항목10)은 기초자산의 유동화 가능성을 공시함으로써 투자자가 손실 시 회수 가능성을 평가하게 한다. 한편, 콜옵션 조건(항목11)은 PRS 발행회사가 “언제” 주가 정산을 종료할 수 있는지를 명시함으로써, 정산 시점의 불확실성을 해소한다. 콜옵션이 있으면 만기보다 앞당겨서 정산될 수 있으며, 정산 시점에 따라 손실액이 크게 달라질 수 있다. 예를 들어, 2년 후 주가가 10% 하락한 시점에 콜옵션을 행사하는 것과 5년 후 주가가 40% 하락한 시점에서 정산하는 것은 투자자의 손실을 완전히 다르게 만든다. 따라서 콜옵션 조건의 공시는 부외부채의 성격과 크기를 결정하는 핵심 정보가 된다. 결론적으로, 투명성 강화 목적의 공시 항목들은 거래의 이러한 실질적 위험을 투자자에게 명확히 드러내기 위해 필수적이다.

마지막으로 거래 구조 분류와 관련하여 만기 시 기초자산 재매입 조건(항목 12)을 필수적으로 공시해야 한다고 제안한다. PRS 계약의 경제적 실질은 만기 시점에 기초자산(자회사 주식)을 재매입해야 하는 의무의 유무에 의해 결정되고, 금융상품의 부채성・자본성 분류를 결정하는 핵심 요소다. 선행 연구(Hopkins 1996)에 따르면, 하이브리드 금융상품의 재무제표 분류(부채 또는 자본)가 투자자의 주가 판단에 실질적인 영향을 미치며, 이는 분류 자체가 투자자 의사결정의 핵심 정보임을 보여준다. 이를 PRS에 대입하면, 만기 시 기초자산 재매입이 필수적 의무인지 여부가 곧 해당 계약의 실질적 성격을 결정하므로 (1) 재매입 의무의 유무로 해당 PRS계약의 유형이 무엇인지 명확히 하고, (2) 재매입 대상이 기초자산 전부인지 일부인지를 명시하며, (3) 재매입 가격이 고정가・시장가・기준가 중 어느 것으로 결정되는지를 제시하고, (4) 재매입 시점이 만기일인지 조기상환일인지를 구체화해야 한다.

이상의 12개 필수항목은 단순히 많은 정보를 제공하는 것이 아니라, 다음과 같은 논리적 흐름으로 연결되어 있다.

1단계, 기본 정보(항목1-4): 투자자가 거래의 규모, 상대방, 기간을 파악한다.

2단계, 거래 구조(항목5-6): 정산과 회계처리를 통해 거래의 법적・회계적 성격을 파악한다.

3단계, 신용 평가(항목 9): PRS 발행회사의 신용등급 및 재무비율을 통해 실질 채무자의 신용위험

7) SK와 LG 사례에서와 같이, 부채비율 개선을 기대하며 PRS 계약을 체결하기도 하는데, 이는 구조적 위험을 수반한다. 기초자산인 자회사의 주가가 기준가격 이하로 하락할 경우, 발행회사의 손실 보전 의무가 증가하며 결과적으로 부채비율이 더 악화되는 역레버리지 효과가 발생할 수 있다. 즉, PRS는 외형상 재무구조 개선 수단처럼 보일 수 있지만, 주가 변동에 따라 잠재적 부채 부담이 확대될 수 있는 구조적 위험을 내포하고 있다.

을 평가한다.

4단계, 유동성 파악(항목10-11): 셀다운 조건을 통해 기초자산의 유동화 가능성을, 콜옵션 조건을 통해 정산 시점의 유연성을 파악하여 발행회사의 유동성 제약을 파악한다.

5단계, 투명성 강화(항목7-8, 12): 부외부채 재분류 위험과 정량 영향을 통해 숨은 위험이 노출되며, 재매입 조건으로 PRS의 유형(부채성/자본성)에 따른 위험 차이가 명확해진다.

이 5단계를 모두 거치면, 투자자는 PRS 거래의 규모, 상대방, 기간, 정산 방식, 신용 근거, 유동성 제약, 숨은 위험을 총체적으로 이해할 수 있으며, 감사인과 감독기관은 거래의 적절성, 회계처리의 타당성, 정보 공시의 완결성 등을 객관적으로 검증할 수 있을 것으로 기대한다.

〈표 6〉 PRS통합공시 필수항목 체크리스트

구분	공시 필수항목	신종	파생	추가	구체적 내용 설명
가. 기본 거래 정보					
1	계약규모	○	○		계약상 약정 금액, 기초자산 정보, 부채총계(장부가) 대비 비율(별도, 연결)
2	계약당사자	△	○		거래상대방인 SPC/금융기관/주관사 명칭, PRS발행회사, PRS발행회사와 대상회사 간의 관계
3	만기일	○	○		만기일
4	기초자산 상세 정보	△	△	○	거래 형태(유상증자/주식매수도/해당없음), 거래량(금액, 전체 자본 장부가 대비 비율), 발행가액
나. 정산 및 회계처리					
5	정산 방식	△	○		현금/주식 정산, 주당 기준가, 정산 시점(만기 일시 또는 분기별/반기별)
6	회계처리 근거	△	○		모회사 및 대상회사의 회계처리 방식 및 근거(K-IFRS 조항), 분류 명시
다. 투명성 강화: 부외부채					
7	부외부채 재분류 위험 명시	△		○	“회계기관 해석 변경 시 차입성으로 재분류 가능” 명시
8	부채 분류시 영향액(정량)	△		○	분류 시 부채비율 및 변화율(%p)(장부가 기준, 연결 기준)
9	PRS 발행회사 신용등급 및 재무비율	△	○		신용등급, 부채비율, 이자보상배수 등
10	셀다운(유동화 조건)	△	○		가능 여부(완전 가능/조건부 가능/불가능3단계 구분 명시), 제약 조건(제한기간, 조건, 수량)
11	콜옵션 조건	○	○		조기 정산 유무, 시점, 가격 기준, 행사 가능기간 연장 가능성 등
라. 거래 구조 분류					
12	만기 시 기초자산 재매입 조건	△		○	재매입 의무 유무(있음(부채성)/없음(자본성)), 대상(전부/일부), 재매입 가격(고정가/시장가/기준가), 시점(만기일/조기상환일)

② PRS 통합 공시 조건부 필수항목 (<표 7> 관련)

특정 조건 발생 시 반드시 기재해야 하는 항목도 존재한다. 가격 보전 조건의 경우(항목1), 파생상

품 및 신종자본증권 공시 지침에서 명시적으로 요구하지 않는다. 이는 두 기준 모두 순수 파생상품의 손익은 시장가격 변동에 따라 결정되어야 하며, 발행자의 보증이 없어야 한다는 논리에 기반한다. 파생상품과 부채의 구분에서 핵심은 발행자의 보증 존재 여부인데, 가격 보전 조항이 있는 PRS는 실질상 '시장 변동에 따른 손실 보전 의무'를 발행회사가 지게 된다(Nelson 2003). 이러한 혼합 특성을 투명하게 공시하지 않으면, 투자자는 상품의 진정한 위험 구조를 파악하기 어렵다. 국내의 PRS 사례에서는 PRS 가격 보전 조항이 자주 포함되는 것을 확인할 수 있고, 이 조건은 신종자본증권의 목표 이익률 개념과 매우 유사하며, PRS의 부채 특성을 드러내는 핵심 정보이므로 조건 존재 시 필수적으로 공시되어야 한다. 예를 들어, PRS 이자율이 연 4.8% 보장이라면, 이를 "정기적으로 매년 4% 지급(PRS 이자)과 만기 일시 지급 0.8%로 병합하여 이행" 등으로 공시할 수 있을 것이다. 목표 이익률(PRS 이자율)을 명시적으로 공시하는 것은 단순한 정보 제공이 아니라, 투자자의 정확한 기대 형성을 위한 핵심 요소이다(Barth et al. 2008). 특히 보장된 수익률이 있을 때 이를 명확히 구분하여 공시함으로써, 투자자가 기초자산 가격 변동에 따른 불확실성을 정확히 평가할 수 있게 된다. 한편, 투자자 보호 강화 관점에서 발행회사가 가격 보전 조건이 없을 때 이를 명확하게 공시하고자 할 경우, '본 PRS 계약은 가격 보전 조건이 없으며, 순수 기초자산 가격 변동에 따른 차액 정산 구조'라고 명시할 수 있다.

계약 체결 목적 및 자금 사용처(항목 2)도 조건부 필수항목으로 제안한다. 신종자본증권 공시 지침에서 발행 목적 명시를 기본으로 요구하는 반면, 파생상품 공시 지침에서는 자금 사용처를 명시적으로 요구하지는 않는다. PRS는 기업의 자본조달 수단으로 사용될 수 있으므로 일반 차입이 아닌 고비용 · 고위험의 PRS를 선택한 배경(재무구조 개선, 유동성 확보 등)을 설명하여 거래의 긴급성을 평가하도록 한다.

외부 평가기관 검토 기록(항목 3)은 PRS 발행에 대한 외부 평가기관의 독립적 평가 수행이 수행될 때, 해당 외부 평가기관명, 검토내용, 평가 등급 등에 대해 공시하도록 하는 것이다. 이는 필수항목 8의 발행회사 신용등급과는 다른 항목이다. 발행회사 신용등급이 "기업 자체의 신용도"를 평가한다면, 외부 평가기관 검토는 PRS 거래 구조 자체의 위험을 평가한다. 즉, 발행회사가 우수한 신용도(예: AA)가 있어도, PRS 거래의 구조가 복잡하거나 거래상대방 신용도가 낮거나 기초자산 변동성이 크면, 거래 자체의 신용등급은 이보다 낮을 수 있다. 외부 평가기관이 거래상대방 신용도, 기초자산 위험, K-IFRS 회계처리의 재분류 가능성 등을 종합적으로 검토해서 내리는 등급이기 때문이다.

PRS 통합 공시 조건부 필수항목 관련 지침은 해당 항목을 PRS 규모가 회사 순자산의 5% 이상이거나 발행회사 신용도가 BB 이상인 중요 거래부터 단계적으로 시작하여, 향후 3-5년에 걸쳐 특정 규모 이상(예: PRS 계약의 규모가 순자산 장부가의 5% 이상)의 거래에 제한하여 점진적으로 필수항목으로 확대할 것을 제안한다. 모든 PRS 거래가 모-자회사 거래 등 복잡한 구조는 아니며, 공시 준비에 비용이 많이 들어 공시의 효과성 대비 효율성이 현저히 떨어질 수 있기 때문이다. 이는 파생상품

과 신종자본증권의 공시 첫 도입 이후 필수항목의 수가 점진적으로 증가해 간 방향성을 따르는 것이기도 하다.

〈표 7〉 PRS통합공시 조건부 필수항목 체크리스트

구분	조건부 필수항목	발생 조건	신종	파생	추가	구체적 내용 설명
1	가격 보전 조건 (PRS이자율)	IRR 또는 최저 수익률 보장 조건	△	△	○	IRR 보장 여부, PRS 보장 수익률, PRS발행회사 회사채 신용등급 대비 스프레드bp, PRS이자(고정/변동) 또는 만기지급 방식에 관한 설명
2	계약체결목적 및 자금사용처	자금사용처가 명확하고 특정 목적 존재 시	○	△		자금 사용처(투자/채무상환/운영자금 등), 자금 사용 예정 시기 등
3	외부평가기관 검토 기록	독립적 평가 또는 감사 수행 시	△	○		평가기관명, 검토 내용, 평가 등급

③ PRS 통합 공시 권장 항목

기본적으로 기초자산 자회사의 재무 정보(항목1) 및 PRS 계약 주요 조건을 한눈에 보기 좋게 요약하는 공시(항목2)를 할 것을 권장한다. 이와 같은 보조적인 공시 정보는 투명성 강화 및 정보비대칭 완화에 도움이 될 것으로 판단한다. 이와 더불어, PRS 이자율 비교(항목3)를 공시에 포함하기를 권장 항목으로 제시한다. PRS의 이자율이 시장에서 공정한 수준인지를 판단하기 위해서는 동일한 산업 분야에 속했거나 신용도를 가진 기업들이 적용받는 이자율 수준과 비교할 필요가 있을 것이다. 비교 분석을 통해 투자자는 해당 이자율이 공정한지, 기업이 자신에게 유리하도록 낮게 책정되었거나 거래상대방에게 불리한 다른 조건이 숨어있는지를 판단할 수 있을 것이다. 또한 동일 기업의 과거 거래와 비교하여 이자율 추이를 분석하면, 신용도 악화나 시장 금리 변동에 따른 영향을 분리하여 이해할 수 있다. 다만 비교 대상 기업의 선택이 자의적일 수 있고 거래 조건의 세부 차이(콜 조건, 담보 조건, 발행가격 프리미엄 등)를 모두 반영할 수 없다는 한계가 있으므로, 이자율 공정성의 보조적 검증 수단으로서 권장 항목에 위치한다. 마지막 권장 항목으로 정량적 위험 정보 시나리오(항목4)를 제안한다. 파생상품의 공정가치 평가는 다양한 시나리오 분석을 기초로 한다. K-IFRS 1103호에서는 민감도 분석(Sensitivity Analysis)을 통해 주가, 이자율, 환율 등의 변동에 따른 손익 범위를 제시하도록 권장하고 있다. 그러나 파생상품 공시 지침에서는 이를 명시적으로 의무화하지는 않으며, 정성적인 손익 구조 설명만으로도 충분하다고 본다. 국내 상장사 현황에서도 정성적 손익 구조는 거의 모든 회사가 공시하지만, 정량적 시나리오 분석은 약 30～40% 정도만 수행하고 있다. 더욱이 본 지침의 필수항목 7에서 “재분류 시 영향액”을 정량으로 제시함으로써 이미 부채비율, 이자 보상 배수 등의 정량 정보를 공시할 것을 요구하고 있다. 따라서 추가적인 정량 시나리오는 투명성 강화에는 도움이 되지만 필수 수준은 아니며, 기업의 계산 부담과 감사 복잡성을 고려할 때 권장 항목으로 분류하는 것이 적절하다.

〈표 8〉 PRS통합 공시 권장 항목 체크리스트

구분	권장 항목	목적	신종	파생	추가	구체적 내용 설명
1	기초자산 자회사 재무 정보	투명성강화	△		○	총자산, 매출액, 순이익, ROA
2	PRS 계약 주요 조건 요약서 또는 사본	정보비대칭 최소화		△	○	계약 주요 조건 또는 계약 사본 공개
3	비교분석 (PRS 이자율 비교)	공정성검증	△		○	동일 산업 · 규모 기업 PRS 이자율과 비교
4	위험 정보(정량적 시나리오)	투명성강화	△	△	○	주가 변동 영향이 연 EBITDA 5% 이상인 경우, 손익 범위와 부채비율 변화 등

5.2.2 기업공시 모범안

이를 반영한 가상 사례 템플릿은 <표 9>와 같다. 본 체크리스트와 모범안 예시는 기업 공시 작성 지침으로 활용될 뿐 아니라, 금융감독원 등 감독기관의 공시 적정성 평가와 투자자가 계약 실질을 정확하게 파악하는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

〈표 9〉 PRS 통합 공시 모범안 일부 예시

(1) 거래기본사항

① 거래 규모: 1,000억 원

거래 주식 수는 2,080,000주입니다. 거래 규모의 모회사 연결 기준 부채 총계(장부가) 대비 비율은 13.4%이며, 대상 회사(자회사) 별도 기준 부채 총계(장부가) 대비 비율(별도)은 34%입니다.

② 계약당사자는 다음과 같습니다.

구분	내용
PRS 발행회사	㈜그린인베스트먼트, 대상회사인 그린에너지시스템의 모회사입니다.
거래상대방	ABC SPC Ltd. SPC로 설립되었습니다.

· · ·

⑥ 회계처리 근거

그린에너지시스템(대상회사) 측: 유상증자 자본: 1조 2,000억원 인식

그린인베스트먼트(모회사) 측:

파생상품 자산/부채: 선순위 2,300억 원, 후순위 800억 원의 공정가치로 인식

(K-IFRS 제1109호(금융상품) 준용)

판단 근거: 본 PRS 계약은 형식상 유상증자와 파생상품의 결합이나, 모회사의 IRR 보장으로 인해 실질적 차입거래 성격을 가집니다. 따라서 파생상품을 금융부채로 분류하였습니다.

· · ·

(2) 조건부 필수항목

① PRS 이자율

모회사가 투자자에게 보장하는 목표 수익률(IRR)은 다음과 같습니다.

분류	규모	보장 주체	목표 수익률
선순위	9,600억 원	모회사	4.5%(연)
후순위	2,400억 원	모회사	7.2%(연)

· · ·

(3) 권장 항목
① PRS 이자율 비교 분석
대상회사인 그린에너지시스템이 속한 에너지 산업군에서 2025년 체결된 PRS 거래 57건의 PRS 이자율 평균은 7% (2025년11월25일(계약일) 기준)입니다. 본 거래의 PRS 이자율 8.3%는 산업 평균보다 1.3%P 높으며, 이는 본 회사의 신용도, 거래 규모 및 거래 조건의 특수성을 반영한 것입니다.

5.2.3 공시 위치 표준화

선행 연구는 공시 내용뿐만 아니라 어디에, 어떤 형식으로 제시하느냐가 정보 이용자의 판단에 실질적인 영향을 미친다는 점을 반복적으로 보여준다. Hodge et al.(2004)은 웹 기반 재무제표에서 주석을 하이퍼링크로 분리해 제시할 때 주석 정보에 대한 접근과 활용이 감소할 수 있음을 지적하였고, Kelton & Pennington(2012) 역시 인터넷 재무 보고 환경에서 정보의 제시 형식과 내용 차이가 투자자 의사결정에 유의한 영향을 미친다고 분석하였다. Yao et al.(2024)과 Du et al.(2015)은 기타포괄손익을 한 장(one-statement)으로 표시하는지, 손익계산서와 분리한 두 장(two-statement)으로 표시하는지에 따라 투자자의 성과 평가와 위험 인식이 달라진다는 점을 보여주었다. 이러한 결과는 중요한 정보(예: PRS 관련 위험과 현금흐름)가 재무제표 주석의 어느 위치에서, 어떤 수준으로 통합・표시되는지 자체가 투자자와 감사인, 감독 당국의 인식과 판단에 영향을 준다는 점을 시사한다. 따라서 PRS 공시 위치를 '별도 참고 자료'가 아닌 정기 보고서 내 핵심 주석 영역에 표준화하는 것은 단순한 형식 선택이 아니라, 정보 유용성을 높이기 위한 실증적 근거를 가진 설계라고 볼 수 있다.

이러한 관점에서 본 연구는 PRS 공시 항목(필수, 조건부 필수, 권장)은 정기 보고서의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항> 재무제표 주석> 파생상품 거래" 섹션에 통합하여 공시하는 것을 제안한다. 현행 파생상품 공시 지침에 따르면 파생상품 거래는 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서의 "재무에 관한 사항" 중 재무제표 주석에 K-IFRS 제1109호(금융상품) 관련 주석으로 공시되고 있으며, 신종자본증권 역시 정기 보고서 재무제표 주석에 미상환 잔액, 발행조건, 이자율 등이 공시되고 있다. PRS는 파생 상품적 특성과 신종자본증권적 특성을 동시에 지닌 하이브리드 금융상품이므로, 이 두 범주의 공시 위치를 동시에 참조하여 재무제표 주석 내 파생상품 관련 주석에 통합하는 것이 가장 타당한 위치라고 할 수 있다. 더 나아가 PRS 관련 정보를 이들 정기 보고서의 재무제표 주석 내 표준화된 위치에 공시할 경우, 투자자는 DART(전자공시시스템) 등을 통해 일관되게 PRS 정보를 반복적으로 조회할 수 있으며, 투자자의 정보 접근성・이해도・비교가능성 제고에 기여할 것으로 기대된다. 이러한 이유로, 본 연구의 PRS 통합 공시 지침은 공시 항목의 내용뿐 아니라 공시 위치와 형식까지 포함한 '위치 표준화'를 핵심 설계 요소로 포함한다.

5.3 현재 공시 vs. 제안 지침 실증 비교

<표 10>에서 나타나듯, 국내 주요 기업들의 현재 PRS 공시는 전반적으로 낮은 완성도를 보이며, 특히 위험 인식에 핵심적인 항목일수록 공시가 제한적으로 이루어지는 경향이 있다. 대부분의 기업

은 계약 규모, 기초자산 정보 등 기본 거래 정보는 비교적 충실히 제공하고 있으나, 회계처리 근거(항목6), 부외부채 재분류 위험(7), 부채 분류 시 영향액(8), 셀다운 조건(10), 콜옵션 조건(11), 만기 재매입 조건(12) 등 경제적 실질 판단에 필수적인 요소는 일관되게 미공시 또는 부분 공시에 그쳤다. 이는 거래의 실질 위험 구조를 외부 이해관계자가 파악하기 어렵게 만든다.[8)]

<표 10>의 '마. 공시 필수항목 공시 현황'을 살펴보면, 두산로보틱스(58%), 금호건설(50%)이 상대적으로 높은 수준으로 공시를 하고 있으나, 기본 정보 중심의 충족에 기인하며 위험 관련 항목을 포함한 질적 공시 수준이 높다는 의미는 아니다. LG화학(33%)과 에코프로(29%)는 기초 정보 외 대부분의 실질 정보가 누락되어 있어 공시 공백이 더욱 크게 나타났다. 전반적으로 10개 기업 모두가 구조적 · 정량적 위험 정보를 충분히 제공하지 못하고 있다는 점에서 공시의 비교가능성과 투명성 측면의 한계가 명확히 드러난다.

사례 분석 결과, 현행 PRS 공시 체계가 기업 간 비교를 어렵게 하고, 투자자와 채권자가 거래의 실질 위험을 평가하는 데 필요한 정보를 충분히 제공하지 못하고 있음을 알 수 있다. 이는 PRS가 사실상 재무구조 개선 또는 단기 유동성 확보 수단으로 광범위하게 활용되고 있는 현실을 고려할 때, 공시기준의 표준화와 핵심 위험 항목 공시의 의무화가 시급하다는 점을 시사한다.[9)]

5.4 제안된 공시 지침의 기대 효익: TRS 사태의 교훈을 중심으로

본 연구에서 제안하는 'PRS 통합 공시 지침'의 실효성 및 경제적 파급효과에 대한 정량적 검증은 향후 제도가 정착되고 실증 데이터가 축적된 이후의 후속 연구로 남겨둔다. 다만, 과거 유사한 파생금융상품의 규제 실패 사례를 통해 본 공시 지침이 자본시장 참여자들에게 제공할 사전적 편익을 투자자, 기업, 감독당국의 관점에서 구조화할 수 있다.

과거 TRS의 경우, 만기에 주가 변동 손익을 교환한다는 점에서 PRS와 경제적 실질이 유사함에도 불구하고, 도입 초기 사전적 공시 및 규제 체계가 확립되지 않아 사모펀드 불완전 판매(예: 라임 사태) 등 대규모 투자자 피해를 유발하였다. 이후 사후적으로 강력한 규제가 도입되었으나, 이미 자본시장의 신뢰가 크게 훼손된 뒤였다. 현재 대규모로 급증하고 있는 PRS 역시 과거 TRS와 유사한 규제 공백 및 모호성 속에 놓여 있다. 따라서 본 지침의 도입은 제2의 TRS 사태를 방지하는 강력한 예방적 편익을 제공한다.

8) 각 항목의 공시 여부를 판단함에 있어, 해당 정보가 여러 공시 문서에 흩어져 존재하는 경우에는 '부분 공시(△)'로 분류하였다. 이는 정보의 존재 여부 자체뿐만 아니라, 투자자가 거래 구조와 위험을 일관되게 파악할 수 있는 형태로 공시가 이루어졌는지를 기준으로 평가하기 위한 것이다.

9) 현재 제안된 공시 지침이 실질적으로 어떤 변화를 가져오는지에 대해서는 PRS 공시가 활발해지고, 실증 데이터가 쌓여야 분석이 가능해질 것으로 본다. 이를 후속연구로 남겨둔다.

〈표 10〉 공시 필수항목 사례별 공시여부

구분	필수공시 항목	한화솔루션	SK이노베이션	LG화학	에코프로	효성화학	롯데케미칼	CJ ENM	넷마블	두산로보틱스	금호건설
가. 기본 거래 정보											
1	계약규모	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	계약당사자	×	○	△	×	○	○	○	○	○	○
3	만기일	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○
4	기초자산 상세정보	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
나. 정산 및 회계처리											
5	정산 방식	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	회계처리 근거	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
다. 투명성, 부외부채											
7	부외부채 재분류 위험 명시	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
8	부채 분류 시 영향액	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
9	PRS 발행회사 신용등급 및 재무비율	△	△	△	△	△	△	△	△	○	×
10	셀다운(유동화 조건)	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
11	콜옵션 조건	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
라. 만기 구조											
12	만기 시 기초자산 재매입 조건	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
마. 공시 필수항목 공시 현황											
공시항목 수 (12개 중)		5.5	5.5	4	3.5	4.5	5.5	5.5	4.5	7	6
공시율		46%	46%	33%	29%	38%	46%	46%	38%	58%	50%

* 각 항목에 대해 ○(충분 공시), △(부분 공시), ×(미공시)로 공시 수준을 평가하였다. ○는 1점, △는 0.5점, X는 0점으로 환산하였으며, 항목별 점수 합계를 12개 항목 기준으로 나누어 공시율을 산정하였다.

첫째, PRS의 공시가 통합되고 투명해지면, 투자자 및 채권자는 기업의 표면적 재무비율에 가려진 '실질적 우발채무'와 '현금 유출 위험'을 적시에 파악할 수 있다. 이는 투자자가 예기치 못한 시장 충격으로부터 스스로를 보호할 수 있게 하며, 자본시장의 가격 발견 기능을 정상화하는 핵심적 편익을 제공한다. 둘째, 발행 기업 관점에서도 본 공시 지침의 준수는 비용이 아니라 불확실성을 제거하는 효익을 갖는다. TRS는 의결권과 배당권을 매도자가 지속적으로 보유한다는 점에서 지분 파킹이나 편법적 지배력 유지 수단으로 악용될 소지가 커 감독당국의 엄격한 사후 감시 대상이 된다. 기업이 본 지침에 따라 계약 조건과 회계처리 근거를 투명하게 공시한다면, 해당 거래가 규제를 회피하려는 TRS가 아니라 정당한 경제적 목적을 가진 PRS임을 시장과 당국에 명확히 입증할 수 있다. 이는 모호성으로 인한 위험요소를 해소하고 시장의 신뢰를 확보하는 기제가 된다. 마지막으로 금융감독원 등 규제 당국은 분산된 정보로 인해 개별 기업의 PRS 거래 실질을 일일이 추적하는 데 막대한 행정 비용을 소모하고 있다. 표준화된 필수항목(특히 재매입 의무, 부채 분류 시 영향액 등)이 도입되면, 당국은 기업들의 위험 노출도를 체계적으로 모니터링할 수 있다. 이는 시장의 시스템 리스크를 조기에 진단하고, 징벌적 사후 규제에 수반되는 막대한 사회적 비용을 사전적 공시 의무화로 대체하는 거시적 편익을 창출한다.

Ⅵ. 결 론

본 연구는 PRS의 공시 투명성 제고를 위한 통합 공시 지침 개발을 목적으로 수행되었다. 1조 원을 초과하는 규모의 PRS 거래가 국내 자본시장에서 빠르게 확산하고 있음에도 불구하고, 현행 공시기준이 이 거래의 복잡한 구조와 경제적 실질을 충분히 반영하지 못하고 있다는 문제의식에서 출발하였다.

본 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 사례 분석을 통해 현행 PRS 공시 체계의 구조적 문제점을 실증적으로 도출하였다. 국내 주요 기업 10개의 PRS 거래를 심층 분석한 결과, (1) 회계처리 근거, 부외부채 위험, 이자율 등 핵심 정보의 부재, (2) 기업별 공시 항목 명칭의 불일치와 상세성의 편차, (3) 거래 정보가 여러 문서에 분산되어 있어 투자자가 경제적 실질을 파악하기 어려운 현실을 확인하였다. 둘째, 이러한 공시 문제를 해결하기 위해 신종자본증권과 파생상품 공시 지침을 바탕으로 PRS 통합 공시 지침을 개발하였다. 기본 거래 정보, 정산 및 회계처리, 투명성 강화(부외부채), 거래 구조 분류의 4가지 범주에 걸쳐 12개의 필수항목을 도출하였으며, 거래 목적, PRS 이자율 등 계약의 특수한 상황을 반영하는 조건부 필수항목과, 민감도 분석, 시나리오 분석 등 기업이 단계적으로 공시 수준을 향상시킬 수 있도록 하는 권장 항목도 함께 제시하였다. 이들은 투자자가 거래의 규모, 당사자, 기간, 정산 방식, 신용위험, 유동성 제약, 부외부채 위험을 체계적으로 파악할 수 있도록 설계되었다. 특히 만기 시 기초자산 재매입 조건을 필수항목으로 신설함으로써, PRS의 부채성 · 자본성

유형을 구분하는 핵심 정보에 대한 공시 의무화가 필요함을 제시하였다.

본 연구는 다음과 같은 측면에서 의의가 있다. 첫째, 선행 연구에서 거의 다루지 않은 PRS의 개념적・회계적 정의를 명확히 하였다. 기존 연구가 신종자본증권, TRS, 파생결합증권 등을 개별적으로 다루어 온 데 반해, 본 연구는 자본조달, 파생 거래, 현물거래가 결합된 하이브리드 금융상품으로서의 PRS를 종합적으로 분석했다. 둘째, IFRS 개념체계의 질적 특성(충실한 표현, 비교가능성, 검증가능성)을 근거로 PRS 공시 투명성 강화의 이론적 정당성을 제시했다. 셋째, 기존 공시기준이 다루지 못했던 부외부채 위험과 재매입 조건이라는 두 가지 핵심 요소를 공시가 필수적으로 필요한 신설 공시 항목으로 제안함으로써, PRS 특유의 위험을 명확히 하였다. 넷째, 공시 정보를 활용하는 투자자와 채권자에게 실무적인 지침을 제시하여, 표준화된 기준으로 기업 간 PRS 거래를 비교・평가할 수 있게 되어 정보 비대칭 문제가 완화될 것이다. 발행기업과 경영진은 투명한 공시를 통해 투자자와의 신뢰를 구축할 수 있으며, 감사인과 감독 당국은 필수항목별로 공시 여부를 객관적으로 검증할 수 있게 된다. 다섯째, 본 연구는 규제 공백 상태에 있는 신종 금융기법에 대해 사후적 처방이 아닌 사전적 공시 인프라 구축을 제안했다는 점에서 정책적 의의가 크다. 과거 TRS 사례에서 보듯 불투명한 거래의 확산은 궁극적으로 시장 신뢰 훼손과 막대한 사후 규제 비용을 초래한다. 본 지침은 기업과 규제 당국 간의 불필요한 마찰을 줄이고, 투자자 보호를 강화하여 자본시장 참여자 상호 간의 신뢰를 제고하는 실무적 가이드라인이 될 것이다.

다만, 본 연구는 다음과 같은 제한점을 가지고 있다. 분석 대상이 모-자회사 구조의 대기업 사례로 제한되어 중소기업과 비상장기업 사례는 포함되지 않았으며, 국제적 규제 동향의 반영이 제한적이었다. 또한 본 연구에서 제시한 지침의 실행 가능성과 실제 공시 도입 시 정보 비대칭 완화 효과에 대한 실증 분석은 향후 과제로 남는다.

PRS는 국내 자본시장에서 빠르게 증가하고 있는 자금조달 수단이지만, 그 복잡한 구조와 실질에 비해 공시기준이 매우 미흡한 상태다. 본 연구가 제시한 통합 공시 지침이 이러한 정보 공백을 메우고, 국내 자본시장의 공시 투명성과 신뢰도 제고에 이바지하기를 기대한다.

"본 논문은 다른 학술지 또는 간행물에 게재되었거나 게재 신청되지 않았으며,
한국회계학회 연구윤리규정을 준수하여 작성되었음을 확인함"

REFERENCES

Bae, S., & Ahn, S. (2013). A study on enhancing financial consumer protective measures surrounding derivate-linked-securities. *Korean Journal of Banking and Financial Law*, 6(1): 3-38. (Printed in Korean)

Barth, M. E., Landsman, W. R., & Lang, M. H. (2008). International accounting standards and accounting quality. *Journal of Accounting Research*, 46(3): 467-498.

Du, N., Stevens, K., & McEnroe, J. (2015). The effects of comprehensive income on investors' judgments. *Accounting Research Journal*, 28(3): 284-299.

Hodge, F. D., Kennedy, J. J., & Maines, L. A. (2004). Does search-facilitating technology improve the transparency of financial reporting? *The Accounting Review*, 79(3): 687-703.

Hopkins, P. E. (1996). The effect of financial statement classification of hybrid financial instruments on financial analysts' stock price judgments. *Journal of Accounting Research*, 34: 33-50.

Hu, H. T. C., & Black, B. (2006). Empty voting and hidden (morphable) ownership: Taxonomy, implications, and reforms. *The Business Lawyer*, 61(3): 1011-1070.

Kelton, A. S., & Pennington, R. R. (2012). Internet financial reporting: The effects of information presentation format and content differences on investor decision making. *Computers in Human Behavior*, 28(5): 1577-1585.

Kim, H. (2018). A legal study on the total return swap - focusing on a legal restriction. *Commercial Cases Review*, 31(3): 331-374. (Printed in Korean)

Kim, T. N., & Xie, Y. (2025). Disclosure of off-balance sheet financing and financial reporting quality. *Journal of Accounting and Public Policy*, 50: 107285.

Kim, Y., Lee, E., & Lee, S. (2020). Hybrid contracts and the classification of debt and equity : The case of CoCo bonds. *Korean Accounting Journal*, 29(2): 161-191. (Printed in Korean)

Kwon, S. & Hwang, Y. (2013). Information, measurement, and economic consequence perspectives on classification of hybrid instrument under K-IFRS (financial liabilities vs equity instruments). *Korean Accounting Journal*, 22(6): 39-68. (Printed in Korean)

Leote, F., Pereira, C., Brites, R., & Godinho, T. (2020). Financial instruments' disclosure in compliance with IFRS 7: The Portuguese companies. *International Journal of Accounting, Finance and Risk Management*, 5(1): 52-61.

Neilson, J. J., Wang, K. P., Williams, C. D., & Xie, B. (2024). Offsetable derivatives and investor risk assessment. *Management Science*, 70(5): 2779-2798.

Nelson, M. W. (2003). Behavioral evidence on the effects of principles- and rules-based standards. *Accounting Horizons*, 17(1): 91-104.

Shin, H. (2019). Reexamination of the classification issue based on the analysis of the feature of hybrid financial instruments issued by non-financial companies. *Korean Accounting Journal*, 28(5): 85-116. (Printed in Korean)

Song, J., Park, K., & Park, J, (2013). Derivatives usage and information asymmetry: Evidences from the Korean securities markets. *Korean Journal of Financial Management*, 28(1): 165-196. (Printed in Korean)

Yao, D., Qu, X., & Kummer, T. F. (2024). Labelling in financial reporting: An examination of "other comprehensive income" and non-professional investors' judgements. *Accounting & Finance*, 64(3): 2403-2424.

국내 참고 문헌

권수영, 황유선. (2013). 신종자본증권(Hybrid Instrument) 분류에 대한 정보적・측정적・경제적 파급효과 접근: 금융부채 vs 지분상품. *회계저널*, 22(6): 39–68.

김영준, 이유진, 이수정. (2020). 복합계약의 금융부채 지분상품 분류: 코코본드 사례를 중심으로. *회계저널*, 29(2): 161-191.

김희준. (2018). TRS 거래에 관한 법적 연구-유형화를 통한 규제방안 마련을 중심으로. *상사판례연구*, 31(3): 331-374.

배승욱, 안수현. (2013). 파생결합증권을 둘러싼 금융소비자보호 강화방안. *은행법연구*, 6(1): 3-38.

송재성, 박광주, 박종원. (2011). 파생상품 사용이 한국기업의 정보비대칭에 미치는 영향. *재무관리연구*, 28(1): 165-196.

신현걸. (2019). 일반기업이 발행한 신종자본증권의 특성 분석에 기초한 부채・자본 분류 문제의 재검토. *회계저널*, 28(1): 185-217.

부록. 사례별분석

1. 한화솔루션

1) PRS 계약 개요

2025년 6월 체결된 한화솔루션의 Q Energy Solutions SE (이하QES) 지분 매각-PRS 거래는 유동성 확보와 재무구조 개선을 목적으로 하며, 모-자회사 케이스의 전형을 보여준다.

〈표 A1〉 한화솔루션 PRS 거래 요약

한화솔루션 PRS 거래 요약	
한화솔루션 (매도자)	보유하고 있던 QES 주식의 22.65%와 E-PPRs 684,792단위를 투자자에게 매각. 동시에, QES 주식을 기초자산으로 PRS 계약을 투자자와 체결
제3자 (투자자)	한화솔루션으로부터 QES 주식(22.65%)과 E-PPRs를 매수
QES (대상회사)	PRS 계약의 기초자산인 주식을 발행한 회사

2) PRS 계약 체결 이유

① 자금 조달 및 유용성 확보

한화솔루션은 신재생에너지 부문에 대한 적극적인 투자 활동을 계획 중이다. 부채비율과 차입금 부담이 상승하는 추세에서, 채권 대신 PRS 계약을 택한 것으로 보인다.

② 지분 희석 최소화

한화솔루션은 일반 주식 대신 E-PPRs (의결권이 없는 수익 참여권)를 발행해 계약 대상 자산으로 활용하였다. E-PPRs 보유자는 주주가 아닌, 특정 수익에 대한 권리를 가진 채권자에 가까운 지위를 가져 기존 주주의 지분율을 직접적으로 희석하지 않는다.

③ 긍정적 신호 전달

PRS 체결 직후인 2025년 6월 24일-26일 한화솔루션의 주가는 31,750원에서 32,300원으로 550원(1.73%)이 상승하며 긍정적인 흐름을 보였다. 이는 모회사가 PRS로 주가 변동 위험을 일정 부분 부담하여, 자회사의 미래 성장과 주가 상승에 대한 확신이 있음을 간접적으로 보여주는 신호가 작용한 것으로 분석된다.

3) PRS 계약 공시 분석

‘우발부채 및 약정 사항’ 주석에 PRS 계약이 기재되어 있어 부채의 실질이 은폐될 수 있으며, PRS 이자율, 구체적인 회계처리 방식 등 핵심 재무 정보가 공시에서 누락되었다. 이는 투자자가 계약의 실질적인 위험을 파악하기 어렵게 만들어 재무제표의 투명성을 저해하고 있다.

2. SK

1) PRS 계약 개요

SK그룹은 그룹 전체적으로 유상증자와 PRS 계약을 결합해 자금을 조달했으며, 조달 자금의 대부분이 채무상환에 투입되어 재무구조 개선에 활용되었다.

〈표 A2〉 SK이노베이션 유상증자 자금 이용 결과

계약 당사자(모회사)	SK이노베이션	SK이노베이션	SK
기초자산(자회사)	SK온	SK아이이테크놀로지	SK이노베이션
유상증자 총액	3.5조	0.3조	2조
채무상환	1.8조	-	2조
운영자금	1.7조	0.3조	-

2) PRS 계약 체결 이유

① 그룹 차원의 부채비율 관리

SK그룹은 2024년 경영전략 회의에서 2026년 말까지 그룹 부채비율을 100% 이하로 관리하겠다는 목표를 제시했다. 특히 2024년 SK온의 1.5조 원 유상증자와 함께 모회사 SK이노베이션이 PRS 계약을 체결하면서, 2024년 말 계상된 파생상품 금융부채는 88,031백만 원에 그쳤다. 유상증자를 통해 조달한 자금이 채무상환에 투입되면서 재무구조를 개선하고 부채비율을 관리하였다.

② SK온, 자금 조달 및 재무구조 개선

SK온의 부채비율은 2023년 말 189.98%로 목표치인 100%를 크게 상회했다. 2023년과 2024년 약 14조 원의 대규모 투자를 이어오고 있어 추가 자금조달이 불가피했으나, 영업 적자가 이어져 자체 신용만으로는 조달이 어려운 상황이었다. 이에 PRS를 자금조달 수단으로 채택한 것으로 보이며, 업계에서는 향후 상장을 대비한 재무구조 개선 목적도 있었다고 보고 있다.

3) PRS 계약 공시 분석

유상증자를 통해 채무를 상환하며 표면상으로는 재무구조가 개선된 것으로 보이지만, 실제로 SK온의 영업 실적 개선으로 재무구조가 개선된 것은 아니다. 앞으로의 SK온 및 SK이노베이션의 실적에 따라 오히려 두 기업에 상당한 재무 부담이 생길 위험이 존재하며, 이는 부외부채 문제를 초래할 수 있다. 투자자가 확인할 수 있는 사업보고서 공시로는 이러한 위험성을 확인하기 어렵다.

3. LG화학

1) PRS 계약 개요

LG화학은 LG에너지솔루션 보통주 575만 주(2.46%)를 처분하고 PRS 계약을 체결했다. 매각 대금은 약 2조이며 처분 후에도 LG화학은 79.38%의 LG에너지솔루션 지분을 보유해 지배력에는 변함이 없다.

2) PRS 계약 체결 이유

① 재무안정성 지표 개선

LG화학은 전기차 산업 축소와 석유화학 업황 침체의 영향으로 주요 재무지표가 전반적으로 하락세를 보였다. 한국기업평가와 나이스신용평가는 이러한 상황을 반영해 LG화학의 신용등급(AA+) 전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 조정했다. 이와 같은 상황에서 LG화학은 재무 건전성 제고를 위해 PRS 계약을 선택한 것으로 판단된다.

〈표 A3〉 PRS 계약 후LG화학 재무안정성 지표 개선효과 추정치

PRS 계약 후LG화학 재무안정성 지표 개선효과 추정치		
구분(연결 기준)	조정 전(25년6월 기준)	PRS 계약 후
총자산	93조9,520억원	91조4,158억원
총부채	49조3,647억원	45조7,472억원
총차입금	31조7,976억원	28조1,995억원
순차입금	23조1,401억원	19조 5,420억원
총자본	44조5,873억원	45조6,686억원
부채비율	110.7%	100.2%
차입금 의존도	33.8%	30.8%

<표 A3> 내용과 같이, 한국신용평가에 따르면 LG화학이 비핵심 사업부 매각 대금과 PRS 계약을 통한 자금을 모두 차입금 상환에 투입할 경우 순차입금은 19조5,420억원, 부채비율은 종전110.7%에서100.2%로, 차입금의존도는 33.8%에서 30.8%로 낮아질 전망이다.

② 자금조달 용이성

LG화학은 신용등급 전망이 '부정적'으로 하향되면서 회사채 발행 시 금리 부담 상승과 투자수요 위축 등 부채조달 여건이 악화된 상황이다. 이러한 환경에서는 부채 자본시장 조달보다는 주식 기반 자금조달이 상대적으로 유리하며, 재무구조 훼손 부담도 낮다.

③ 글로벌 최저한세 대응

OECD의 글로벌 최저한세 제도에 따르면, 모회사가 자회사 지분을 80% 이상 보유하게 되면, 자회사 세율이 낮아 발생하는 Top-up tax (다국적 기업의 특정 사업장이 있는 국가의 실효세율이 15%에 미치지 못할 시 그 차액에 해당하는 세금)를 모회사가 대신 납부해야 한다. LG에너지솔루션의 경우, 미국 내 자회사들이 첨단제조 생산세액공제(북미에서 전기차 배터리 핵심 광물 및 부품을 생산하는 기업에 생산량 비례하여 세액을 공제해 주는 제도) 등의 영향으로 실제 세율이 15% 아래로 떨어질 수 있다는 우려가 꾸준히 제기돼 왔다. 이러한 상황에서 LG화학이 LG에너지솔루션 지분율을 80% 미만으로 조정하게 되면, 추가로 발생하는 세부담이 모회사로 이전되기 전에 LG에너지솔루션 단계에서 상당 부분 정리되는 구조로 전환될 수 있다. PRS 계약을 통한 지분 매각은 세 부담 완화와

글로벌 최저한세 대응 차원에서도 전략적 의미를 갖는 것으로 해석된다.

3) PRS 계약 공시 분석

PRS의 이자율, 회계처리 방식 등 모회사의 실질적인 재무 부담을 판단할 수 있는 핵심 정보가 공시에서 누락되어 있다. 이는 표면적인 자금 조달 성공에도 불구하고 모회사가 부담해야 할 잠재적 재무 위험을 투자자가 파악하기 어렵게 만들어, 재무제표의 투명성을 저해하고 있다. 더욱이 PRS 체결 과정에서 LG화학이 증권사에 'PRS 물량의 셀다운(재매각)을 원치 않는다'는 입장을 밝힌 바 있음에도, 기초자산의 처분 여부 등 이러한 진정성의 핵심을 판단할 수 있는 주요 계약 정보가 공시에서 빠져 있다. 이는 투자자의 정확한 위험 평가를 심각하게 저해하는 결정적인 미비점이다.

4. 에코프로

1) PRS 계약 개요

에코프로는 '해외 투자 및 현금 유동성 확보'를 목적으로 에코프로비엠 보유 주식을 활용한 PRS 계약을 체결하였다. 에코프로비엠 보통주 4,634,992주를 주당 172,600원에 처분해 약 8,000억원을 조달했으며, 이는 에코프로비엠 총 발행주식 97,801,344주의 약4.74%에 해당한다. 이 거래로 인해 에코프로의 에코프로비엠에 대한 지분율은 45.58%에서 40.84%로 하락하게 되었으나 지배력은 여전히 유효하다.

2) PRS 계약 체결 이유

에코프로는 악화된 재무구조 속에서 자금조달의 용이성을 확보하기 위해 PRS를 선택하였다. 2024년 영업 적자를 기록한 데 이어, 내년 상환해야 할 유동성 차입금(회사채 포함)이 5,000억 원을 넘어서며 단기 재무 부담이 빠르게 확대되었다. 더불어 신용등급이 등급 불일치 상태로 되면서 회사채를 통한 자금조달 시 수요예측 과정에서 투자자 신뢰 확보에 어려움을 겪을 수 있었다.

〈표 A4〉 에코프로 차입 구조

에코프로 차입 구조(연결 기준)			
재무지표	24년 2분기 말	25년 2분기 말	비고
총차입금	3조1,282억 원	3조6,784억	전년 동기 대비 17.6% 증가
차입금 의존도	40.7%	41.6%	적정 차입금 의존도: 30~40%
순차입금	2조3,426억 원	2조8,570억 원	전년 동기 대비 22% 증가
총자본 대비 순차입금 비율	68.4%	70.3%	적정 수준: 50~60%

<표 A4>에서와 같이, 에코프로의 재무지표는 급격히 악화되고 있다. 특히, 기업이 실제로 부담해야 하는 순수한 부채 규모를 의미하는, 차입금에서 현금성 자산을 뺀 수치인 순차입금은 전기 동기

대비 22% 증가했으며, 총자본 대비 순차입금 비율 역시 70.3%로 적정 수준(50-60%)을 크게 웃돈다. 이처럼 재무 전반에 걸쳐 재무비율 개선 압력이 높아진 상황에서, 에코프로가 공모채로 조달할 수 있는 규모를 크게 넘어서는 자금을 상대적으로 우호적 금리로 확보할 수 있다는 점은 PRS 선택의 결정적 요인으로 판단된다. 종합적으로, 현시점에서 PRS는 에코프로가 선택할 수 있는 사실상 가장 현실적이고 유효한 조달 수단이다.

3) PRS 계약 공시 분석

에코프로는 타법인 주식 및 출자증권 처분 결정 보고서를 통해 PRS와 관련된 기본 정보를 비교적 상세히 제시하고 있다. 그러나 투자자가 거래의 실질적 위험성과 구조적 부담을 평가하기에는 필수 정보가 충분히 제공되지 않아 공시의 투명성에는 한계가 존재한다.

첫째, 계약의 실질 조건이 공시되지 않아 거래의 위험 수준이 명확히 파악되지 않는다. 시장에서는 에코프로가 PRS 계약과 관련해 증권사에 셀다운(재매각) 없이 물량을 보유해달라는 요구를 한 것으로 알려져 있다. 이는 PRS 계약 당사자가 시장에서 위험을 분산시키지 못하고 주가 변동에 따른 노출위험을 직접 부담하게 되는 구조를 의미한다. 즉, 손익 및 정산 부담이 특정 거래 참여자에게 집중될 수 있음에도 불구하고 관련 정보가 공시에서 누락되어 있어 실제 위험이 어떻게 배분되는지 판단하기 어렵다. 이러한 공시의 한계는 투자자의 계약 리스크 판단을 제한한다.

둘째, 지분율 및 지배구조 변화 가능성에 대한 공시가 미흡하다. PRS 계약으로 인해 에코프로의 에코프로비엠 지분율은 45.58%에서 38.69%까지 하락한다. 그러나 보유 지분 중 일부는 이미 주식담보대출 계약에 편입되어 있어, 담보 지분을 제외한 실질 지분은 33～34% 수준에 불과하다. PRS 계약으로 인해 지배력 측면에서 불확실성이 존재함에도 이러한 부분에 대한 공시가 충분히 제공되어 있지 않다.

5. 효성화학

1) PRS 계약 개요

효성화학은 2025년 4월 25일 Hyosung Vina Chemicals Co.의 보유 지분 중 49%를 지분 매도를 통한 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위해서 645억 원에 매각하고 추가로 유상증자를 통해 49% 지분에 대해 채무상환 자금으로 3,154억 원을 조달하였다. 49% 지분에 대한 매각 대금 645억 원 및 유상증자 3,154억 원. 총 3,799억 원을 기초자산으로 투자자와 PRS 계약을 체결했다.

2) PRS 계약 체결 이유

① 차입금 상환 및 재무구조개선

효성화학은 PRS 계약을 통해 조달한 자금으로 올해 12월 만기가 돌아오는 이자율 6.62%의 차입액 6,986억 원 중 절반가량을 상환할 예정이다. PRS 계약을 통해 조달한 자금으로 차입금을 상환하

여 명목상 재무구조도 개선되었다.

② 자본조달의 어려움

효성화학은 2024년 기준 당기순손실이 3,257억 원이고, 2022년부터 3개 사업연도 연속 당기순손실이 발생했다. 2024년말 기준 자본 총계는 (−)680억 원으로 완전 자본 잠식에 빠져 3월 4일부터 주식 거래가 정지되었다. 당기순손실이 계속 발생하고 완전 자본 잠식으로 인해 주식 거래가 정지되어 부채 상환능력이 의심될 수밖에 없는 이러한 상황에서는 회사채 발행이 사실상 어렵기 때문에 추가적인 자본조달을 위해 PRS를 선택할 수밖에 없었다고 볼 수 있다.

3) PRS 계약 공시 분석

효성화학과 자회사 Hyosung Vina Chemicals Co.는 재무적 어려움 해소와 구조 개선을 위해 3,799억 원 규모의 PRS 계약을 체결해 채무를 상환했다. 이에 따라 재무비율은 명목상 개선될 수 있으나, 현재 기업의 영업 상황이 매우 좋지 않기 때문에 계약기간 내 확실한 실적 개선이 가능할지에 대한 불확실성이 크고 오히려 주가의 하락으로 인해 부외부채 위험이 확대될 가능성이 높다. 그럼에도 효성화학은 2025년 반기보고서에서 종속기업 현황을 설명하며 주석에 “연결회사는 Hyosung Vina Chemicals Co.의 보유 지분 중 49%를 64,500백만 원에 매각하고, 해당 지분을 기초자산으로 하여 투자자와 주가수익스왑 계약을 체결하였습니다.”라고만 기재했다. 이러한 제한적 공시만으로는 가격 보전 조건, 위험・현금흐름 구조, 민감도(주가 변동 시 정산액 변화) 등 PRS 계약의 핵심 정보를 파악하기 어려울 뿐 아니라 실질적으로는 재무비율이 개선되었기보다는 오히려 부외부채 문제가 발생할 위험이 커진 기업의 상황을 투자자가 인지하기 어렵다.

6. 롯데케미칼

1) PRS 계약 개요

롯데케미칼은 2024년 11월 8일 종속기업 LOTTE Chemical USA Corp.의 종속기업인 LOTTE Chemical Louisiana LLC의 재무구조 개선 및 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 6,626억 원의 제3자 배정 유상증자를 실시한 후, 특수목적법인과 LOTTE Chemical Louisiana LLC 지분 40% 총 6,626억 원을 기초자산으로 하는 PRS 계약을 체결하였다.

2) PRS 계약체결 이유

2022년 롯데케미칼은 전지 소재 사업 확대를 위해 국내 주요 동박 생산 기업인 일진머티리얼즈의 지분 53%를 2조6,066억 원에 인수했다. 해당 인수를 위해 1조 7,000억 원은 금융권 차입으로 충당하며 재무적으로 큰 부담이 발생했다. 하지만 롯데케미칼은 2022년부터 3개 사업연도 연속 영업손실이 발생하였고 2023년과 2024년에는 당기순손실도 발생했다. 롯데케미칼의 연결 기준 부채비율은 2022년 55.14%, 2023년 65.46%, 2024년 72.87%로 급격히 증가하였고 매년 영업손실이 발생했지만

이자 비용 부담은 계속 커졌다. 석유화학 산업의 업황 부진이 장기화되고 중국의 저가 공세 등으로 인해 앞으로의 실적 개선에 대한 전망도 밝지 않은 것으로 평가된다. 따라서 회사채를 통한 자본조달은 현실적으로 어려운 상황이고 추가적인 자본조달을 위해 PRS 계약을 선택했을 가능성이 높다.

3) PRS 계약공시분석

롯데케미칼은 2024년 사업보고서에서 해당 PRS에 대해 약정 개요, 계약 · 만기일(및 만기 관련 조건), 계약 금액, 기초자산, 정산 방법, 파생상품 평가이익 · 파생상품 금융자산, 그리고 공정가치 측정에 사용한 가치평가 기법과 투입 변수까지 공시했다. 회계 처리상으로는 파생상품 평가이익 262억 원, 파생상품 금융자산 244억 원을 인식했다.

다만 이 거래는 롯데케미칼이 직접 신용위험을 부담한 구조로, 메리츠증권에 유리한 조건으로 체결되었다는 점이 중요하다. 해당 PRS 계약은 투자자인 메리츠증권을 통해 기관투자자에게 3개월 만기 자산담보부 기업어음(ABCP) 형태로 셀다운(재매각)된다. 3개월마다 어음의 만기가 도래하면 메리츠증권은 다시 어음을 새로 발행하여 이를 통해 기존 어음을 상환하고 새로운 어음으로 만기를 다시 연장하는 식으로 계약을 유지한다. 다만 만약 새로 어음을 발행했지만, 셀다운(재매각)이 안될 경우 롯데케미칼은 해당 물량을 전부 매입해야 하는 것이 조건이다. 따라서 신용위험은 실질적으로 메리츠증권이 아닌 롯데케미칼이 부담하게 되는 것이다. 5년의 계약기간과 별개로 1년 차 재협상이 불발되면 원금 상환 의무가 발생하는 등의 단기 유동성 리스크도 존재한다. 하지만 재무상태표에는 파생상품 관련 이익과 자산만 계상되어 있어, 투자자는 현재의 공시만으로는 이러한 신용 · 유동성 위험과 만기 재연장 실패 시 발생하는 상당한 재무적 부담을 충분히 파악하기 어렵다.

7. CJ ENM

1) PRS 계약 개요

CJ ENM은 2024년 7월 12일에 비사업 투자 주식 처분 목적으로 보유 중인 넷마블의 지분 약 4.99%에 해당하는 4,297,674주를 주당 58,200원에 처분하며 처분금액은 약 2,500억원이며 동시에 PRS 계약을 체결했다.

2) PRS 계약 체결 이유

CJ ENM은 재무구조 개선을 위해 넷마블 주식 처분으로 자금을 확보하였다. CJ ENM은 2022년 피프스시즌을 인수하며 늘어난 차입금으로 재무구조가 악화되었고, 추가로 CJ ENM이 90%의 지분을 가지고 있는 CJ 라이브 시티 사업에서도 재무적 손실과 현금성 자산의 부족이 발생하면서 재무구조 개선이 필요했다. 앞서 삼성생명, LG헬로비전, 빌리프랩 등 여러 차례 보유 중인 주식 매도를 통해 유동성 자금을 마련하였고, 추가로 2024년 7월 12일에 넷마블 지분을 PRS 계약 체결과 함께 매도하면서 약 2,500억 원의 자금을 마련하고 재무구조를 개선하였다. 관계기업인 넷마블은 2022년

에는 8,863억 원, 2023년에는 3,038억 원의 당기순손실이 발생하였고 CJ ENM도 지분법손실이 발생했다. 따라서 유동성 자금 확보를 위한 지분 매각으로 실적이 좋지 않았던 넷마블 지분을 매각하면서 추가로 PRS 계약을 함께 체결한 것으로도 볼 수 있다.

3) PRS 계약 공시 분석

유동성 자금을 확보하고 차입금을 상환하면서 재무제표상으로는 부채 관련 위험이 감소한 것으로 보일 수 있지만, PRS 계약을 체결했기 때문에 실질적으로 부채 관련 위험이 감소했는지는 추후 주가 변동에 따라 달라질 수 있다. 추가로 PRS 계약에 따라 계약기간 동안 수수료를 지급하므로 추가적인 자금 지출도 발생한다. 계약과 관련하여 재무제표에 기초자산, 기준가격, 계약일, 만기일, 계약 금액, 정산 방법, 관련 파생상품 평가손익, 약정에 대한 설명을 공시하였다. 타 사례와 차별되는 점은 계약 당사자, 기초자산 매각 시 변동수익 정산에 대한 공시 내용에서, 수수료 지급 사항을 함께 언급한 것이다. 구체적인 수수료 수치를 제시하지는 않았지만 직접적으로 '매매종결일부터 만기일까지 고정수익을 지급'과 같이 언급한 점에서 의의가 있다고 보았다.

8. 넷마블

1) PRS 계약 개요

넷마블은 2024년 5월 9일 보유 중인 하이브의 지분 약2.6%에 해당하는 110만 주를 주당 199,900원에 매도하고 PRS 계약을 체결했다. 처분금액은 2,199억 원이며 처분 목적은 보유 지분 매각을 통한 유동성 확보다.

2) PRS 계약 체결 이유

넷마블은 2023년 말 거액의 단기차입금이 존재하여 재무 건전성 제고를 위한 대량의 유동성 자금이 필요했다. 자금을 조달하기 위한 수단 중 하나로 하이브의 지분을 매각하였으며, 2023년 사업보고서 기준 기말 단기차입금 잔액 1조3,118억 원 중 2024년 1분기에 약 111억 원, 2분기에는 약 1조 원을 상환하였다. 이에 따라 지분 매각 후인 반기보고서 기준 단기차입금은 3,345억 원으로 감소했다. 이처럼 부채비율을 감소시키면서도 추후 하이브의 주가가 상승할 것으로 예상하고, 주가차익을 보장받고자 지분 매각에 추가로 PRS 계약을 체결한 것으로 보인다.

3) PRS 계약 공시 분석

1년 사이에 1조 원에 가까운 단기차입금을 상환하면서 부채비율이 55.853%에서 49.384%로 줄어들고, 유동비율은 47.534%에서 82.687%로 늘어나며 관련 재무지표도 개선되었다. 하지만 이러한 개선에는 추후 하이브의 주가가 상승하면 문제가 없지만 주가가 하락할 경우 PRS 계약으로 인해 오히려 추가적인 자금 지출이 발생할 수 있어 부외부채 문제가 존재한다. 또한 계약에 따라 계약기간

동안 매수자에게 수수료를 지급하므로 추가적인 재무적 부담이 발생한다. 넷마블은 사업보고서에 PRS 관련하여 계약 상대방, 계약 목적, 계약 내용, 계약 체결일, 처분금액, 관련 파생상품 평가손익, 약정에 대한 설명을 공시하였고 해당 설명에서 수수료 지급과 기초자산 매각 시 변동수익 정산에 관한 내용도 공시하였다. 넷마블도 CJ ENM과 마찬가지로 수수료 지급과 관련해서 직접적으로 '매매 종결일부터 만기일까지 고정수익을 지급'과 같이 언급하면서 다른 사례들과 차별점을 보였다. 하지만 넷마블은 다른 사례들과 다르게 만기일과 계약기간을 공시하지 않았다.

9. 두산

1) PRS 계약 개요

두산은 2025년 12월 두산로보틱스 보통주 1,170만 주를 기초자산으로 하는 PRS 계약을 체결하였다. 계약기간은 3년이며, 기준가격은 주당 81,000원으로 설정되어 총 9,477억 원의 현금이 유입될 예정이다. 해당 거래 규모는 전년도 말 연결 기준 자기자본의 약 7.97%에 해당한다. PRS 계약 체결 이후에도 두산의 두산로보틱스 지분율은 50.06%로 유지되어 경영권에는 직접적인 영향이 없는 구조이다.

2) PRS 계약 체결 이유

① M&A 투자 재원 확보

시장에서는 두산이 SK실트론 인수전에서 우선협상대상자로 선정된 이후 대규모 투자 재원 확보가 필요해짐에 따라 PRS 계약을 선택한 것으로 해석하고 있다. SK실트론 인수에는 상당한 자기자본 투입이 요구되는 만큼, 단기간에 대규모 현금을 조달할 수 있는 수단으로 PRS가 활용되었다는 평가가 우세하다.

② 주가 변동 안정성

두산은 대규모 지분을 즉각적으로 매각할 경우 발생할 수 있는 주가 하락 및 수급 충격을 회피하기 위해 블록딜(가격과 물량을 미리 정해 놓고 특정 주체에게 일정 지분을 묶어 장이 끝난 이후 일괄 매각하는 기법) 대신 PRS 방식을 선택한 것으로 보인다. PRS는 실제 시장 매각 없이 기준가격을 고정한 자금 조달이 가능해, 단기적인 주가 변동성을 완화하는 효과를 기대할 수 있다는 점에서 전략적 선택으로 해석된다.

3) PRS 계약 공시 분석

두산은 '주식 등의 대량보유 상황보고서'를 통해 기초자산, 기준가격, 계약기간 등 거래의 기본 정보를 비교적 상세히 공개하고 있다. 그러나 주가 하락 시 발생할 구체적인 손실 규모나 재무비율에 미치는 영향이 명시되지 않아, 부외부채 문제를 평가하는 데 한계가 있으며, 셀다운(재매각) 제약 등 거래의 실질적 위험을 결정짓는 부수 조항들이 공시에서 제외되어 있다.

10. 금호건설

1) PRS 계약 개요

금호건설은 건설 경기 침체에 대응한 선제적 유동성 확보 및 재무구조 개선을 목적으로 보유 중이던 리츠(REITs, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 및 부동산 관련 증권 등에 투자・운영하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사) 지분을 기초자산으로 하는PRS 계약을 체결하였다. 기초자산은 금호건설이 시공 및 지분을 보유한 '대한 제16호 고덕어울림뉴스테이 위탁관리부동산투자회사'의 지분 19.8%(약56만 주)이며 이를 통해 약 420억 원 규모의 자금을 조달하였다.

2) PRS 계약 체결 이유

최근 건설업계 전반은 프로젝트파이낸싱(Project Financing, 특정 사업(프로젝트)을 수행할 때 필요한 자금을 미래의 수익성에 기초해 조달하는 금융 기법) 부실과 고금리 환경으로 인하여 자금 조달 여건이 급격히 악화되고 있다. 금호건설 역시 실적 회복 국면에 있음에도 불구하고 약 607%에 달하는 높은 부채비율로 인해 전통적인 차입 방식에 제약을 받고있는 상황이다. 이러한 환경에서 PRS 계약은 비교적 단기간에 대규모 자금을 확보할 수 있는 대안적 조달 수단으로 기능한 것으로 판단된다. 실제로 PRS 계약 이후 금호건설의 부채비율은 400%대까지 하락한 것으로 알려져 있다.

3) PRS 계약 공시 분석

금호건설은 PRS 계약을 통해 부채비율을 대폭 낮추는 재무구조 개선 효과를 얻었으나, 주가 하락 시 발생할 정산 의무에 대한 공시가 되어있지 않아, 잠재적 채무 위험이 가려져 있다. 또한 리츠라는 특수 자산을 활용함에도 불구하고, 만기 시 자산 가치 평가 방식이나 투자자의 셀다운(재매각) 제약 조건 등 유동성 리스크에 직결되는 정보가 공시에서 제외되어 있다. 결론적으로 금호건설은 건설업계의 자금난 속에서 PRS를 재무지표 개선 수단으로 적극 활용하였으나, 공시 상으로는'조달 비용(이자율)'과'잠재적 채무(부외부채)' 등 투자자가 반드시 알아야 할 핵심 위험 정보가 충분히 전달되지 않고 있다.